
Kläger:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

Oberlandesgericht München

Prielmayerstraße 7

80335 München

Deutschland

poststelle@olg-m.bayern.de

Datum: 26. Januar 2025

Ablehnung des Internetanschlusses durch die

Telekom Deutschland GmbH

Betreff: Mitteilung über die Ablehnung eines Internetanschlusses durch die Telekom Deutschland GmbH gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. Es handelt sich um weiteres Beweismaterial in diesem Verfahren.

Aktenzeichen: **91 O 2699/24**

Sehr geehrtes Oberlandesgericht München,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass die Deutsche Telekom AG systematisch meinen Antrag auf Bereitstellung eines Internetanschlusses auf Grundlage einer Bonitätsprüfung durch die Bonitätsagentur CRIF GmbH abgelehnt hat. Diese Entscheidung vom 28.12.2024 halte ich für diskriminierend, unverhältnismäßig und im Widerspruch zu den Grundsätzen der DSGVO sowie den Prinzipien der Gleichbehandlung.

Ich lege die gescannte Entscheidung als Anlage auf den Seiten 35-36 diesem Schreiben bei.

1. Disproportion und Diskriminierung

- Die Telekom begründete ihre Entscheidung damit, dass mein Bonitätsprofil bei der Firma CRIF als risikobehaftet eingestuft wurde.
- Die Forderung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 260 € ist unverhältnismäßig, da die Telekom maximal ein Risiko für die Nichtzahlung der letzten Rechnung in Höhe von 40 € trägt.

- Meine finanziellen Kosten für eine alternative Internetverbindung belaufen sich auf 108 € pro Monat, was einen Nachteil von 68 € pro Monat und einen Gesamtschaden von 4.380 € über einen Zeitraum von fünf Jahren bedeutet.
- Dieses Ungleichgewicht zwischen meinen Kosten und dem Risiko der Telekom ist ein klares Beispiel für Unverhältnismäßigkeit.
- Ein zahlungsfähiger Kunde könnte ebenfalls die letzte Rechnung nicht bezahlen, doch wird gegen ihn keine Sicherheitsleistung verlangt, was auf Diskriminierung und Disproportion hinweist.

2. „Erforderlichkeit der Bonitätsprüfung“

- Die Telekom beruft sich auf AGB **Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG** nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO, der festlegt, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch CRIF gerechtfertigt ist, wenn sie für die **Vertragserfüllung erforderlich** ist.
- Die Bonitätsprüfung durch CRIF ist jedoch nicht automatisch erforderlich für die Vertragserfüllung. Die Telekom hat nicht nachgewiesen, dass diese Verarbeitung verhältnismäßig und notwendig ist.
- Ich bin nicht verpflichtet, meine personenbezogenen Daten für eine Bonitätsprüfung bereitzustellen, es sei denn, dies wird ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.
- Das unternehmerische Risiko (Zahlungsausfall) ist ein natürlicher Bestandteil des Geschäfts und darf nicht zu unverhältnismäßigen Maßnahmen führen.
- Darüber hinaus garantiert eine Bonitätsprüfung nicht, dass die letzte Rechnung bezahlt wird, und diskriminiert dadurch insolvente Verbrauchergruppen.

3. Verletzung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Gleichheit

- Gemäß der DSGVO muss die Datenverarbeitung verhältnismäßig und notwendig sein. Die Forderung nach einer Bonitätsprüfung und einer Sicherheitsleistung in Höhe von 260 € ist unverhältnismäßig angesichts des minimalen Risikos für die Telekom.
- Ich bin nicht verpflichtet, die Telekom kostenlos aus meinen Ressourcen zu finanzieren, da ich insolvent bin und von meinen Eltern unterstützt werde.
- Die Entscheidung der Telekom diskriminiert insolvente Kunden, da zahlungsfähige Kunden keine Sicherheitsleistung erbringen müssen, obwohl auch bei ihnen das Risiko eines Zahlungsausfalls besteht.
- Solche Praktiken führen zu einer Verzerrung des Wettbewerbs und einer Diskriminierung gegenüber anderen Unternehmen, die verpflichtet sind, dieselben Dienstleistungen ohne derartige Einschränkungen anzubieten.

4. Zugang zum Internet als Grundrecht

- Der Zugang zum Internet wird als Grundrecht anerkannt, das für soziale Inklusion, Bildung und den Zugang zu Informationen erforderlich ist.
- Die Ablehnung eines Internetanschlusses aufgrund der Bonität schränkt meine Grundrechte ein und steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Gerechtigkeit.
- Die Verweigerung des Internetzugangs hat erhebliche finanzielle und soziale Schäden verursacht, die meine Fähigkeit, Arbeit auszuführen und an der Gesellschaft teilzuhaben, direkt beeinträchtigen.
- Der Zugang zum Internet zu erschwinglichen Preisen wird als Grundrecht angesehen, das nicht ohne berechtigten Grund eingeschränkt werden darf, auch nicht unter Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder f) DSGVO. Dieses Recht basiert auf einem modernen Verständnis des Internets als unverzichtbares Instrument zur Wahrnehmung anderer Rechte, wie des Rechts auf Informationen, Bildung oder Arbeit.

Schlüsselargumente:

1. Grundrecht auf Zugang zum Internet:

- Die Vereinten Nationen haben den Zugang zum Internet als Grundrecht im Rahmen des Rechts auf Meinungsfreiheit und Informationszugang anerkannt (UN-Resolution Nr. A/HRC/32/L.20).
- Der Zugang zum Internet ist unverzichtbar für soziale Inklusion, Bildung, wirtschaftliche Aktivitäten und die alltägliche Kommunikation.
- Die Verweigerung eines Internetanschlusses aufgrund der Bonität verstößt gegen die Prinzipien der Gleichheit, da:
 - Die tatsächlichen Bedürfnisse des Kunden nicht berücksichtigt werden.
 - Unverhältnismäßige finanzielle Belastungen auferlegt werden (z. B. höhere Kosten für eine alternative Verbindung von 108 €/Monat).
 - Die Verweigerung des Internetzugangs auf Grundlage der Bonität unangemessen, ungerecht und diskriminierend gegenüber Personen ist, die mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind.

2. Verhältnismäßigkeit und Grundrechte:

- Gemäß der DSGVO (Artikel 22 und Artikel 5) müssen die Verarbeitung personenbezogener Daten und Entscheidungen auf folgenden Prinzipien basieren:
 - **Verhältnismäßigkeit:** Automatisierte Entscheidungen müssen angemessen sein und dürfen die Grundrechte der betroffenen Person nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen.

- **Fairness:** Entscheidungen dürfen nicht diskriminierend sein und müssen durch klare und verständliche Gründe gerechtfertigt werden.

3. Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b) und f) DSGVO:

- **Buchstabe b):** Die Verarbeitung von Daten ist gerechtfertigt, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist. Jedoch ist die Ablehnung eines Vertrags auf Grundlage der Bonität, die zu einer Verletzung des Grundrechts auf Zugang zum Internet führt, weder verhältnismäßig noch angemessen, sondern diskriminierend und unfair.
- **Buchstabe f):** Das berechtigte Interesse des Unternehmens, sich vor finanziellen Risiken (z. B. Nichtzahlung von Rechnungen) zu schützen, darf Ihre Grundrechte und Freiheiten, wie das Recht auf Zugang zum Internet, nicht überwiegen.

4. Transparenz und menschliches Eingreifen:

- Die Telekom muss nachweisen, dass die automatisierte Entscheidung notwendig und verhältnismäßig war. Ihr Zugang zum Internet darf nicht verweigert werden ohne:
 - Eine klare Erklärung der Gründe (Logik der Entscheidung).
 - Die Möglichkeit eines menschlichen Eingreifens, einer Überprüfung oder eines Widerspruchs.
- Eine Bonitätsprüfung ist nicht automatisch notwendig für die Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO.
- Wenn die Entscheidung die Grundrechte und Freiheiten des Kunden beeinflusst (z. B. den Zugang zum Internet), muss die Telekom die Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit dieser Entscheidung nachweisen.

5. Grundrecht:

- „Der Zugang zum Internet zu erschwinglichen Preisen ist ein unveräußerliches Recht, das die Grundlage für die Ausübung weiterer Rechte wie den Zugang zu Informationen, das Recht auf Bildung und das Recht auf Arbeit bildet.“

6. Verstoß gegen die DSGVO:

- „Die automatisierte Entscheidung der Telekom, die zu der Ablehnung meines Antrags führte, verstößt gegen Artikel 6 Absatz 1 DSGVO, da sie weder Verhältnismäßigkeit noch Angemessenheit nachgewiesen hat und gleichzeitig meine Grundrechte und Freiheiten sowie die Transparenz dieser automatisierten Entscheidung eingeschränkt hat.“

7. Unangemessene Bonitätsprüfung:

- „Die Telekom hat nicht nachgewiesen, dass die Bonitätsprüfung über CRIF für den Abschluss oder die Erfüllung des Vertrags notwendig ist. Die Forderung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 260 € ist unverhältnismäßig,

diskriminierend und steht im Widerspruch zum Grundrecht auf Zugang zum Internet zu erschwinglichen Preisen.“

8. Finanzielle Verluste:

- „Die Ablehnung des Anschlusses hat mir finanzielle Verluste in Höhe von 68 € pro Monat verursacht (der Unterschied zwischen den Kosten für eine alternative Verbindung und den Kosten für den Anschluss der Telekom) und einen Gesamtverlust von 4.380 € über fünf Jahre. Dieses Missverhältnis zeigt deutlich die Unverhältnismäßigkeit ihrer Entscheidung, was einer Diskriminierung gleichkommt.“

5. Automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO

- Wenn die Telekom oder CRIF meine Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung verwendet haben, muss diese Entscheidung:
 - **Rechtmäßig** sein.
 - **Transparent** sein.
 - **Nicht diskriminierend** sein.
 - **Die Möglichkeit eines menschlichen Eingreifens** bieten.
- Die Telekom hat nicht nachgewiesen, dass die Logik des Entscheidungsprozesses und das Ergebnis der automatisierten Bewertung verhältnismäßig und gerechtfertigt waren.
- Sie muss mit den Grundsätzen der Datenverarbeitung gemäß Artikel 5 DSGVO übereinstimmen. Die Einhaltung der Grundsätze der Datenverarbeitung gemäß Artikel 5 DSGVO ist in jedem Fall zwingend erforderlich.

Wenn diese Schritte nicht eingehalten wurden, liegt ein Verstoß gegen meine Rechte gemäß Artikel 22 DSGVO vor, unabhängig von der Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b).

Wenn auch nur ein Grundsatz aus Artikel 5 DSGVO verletzt wird, gilt die Verarbeitung als rechtswidrig.

Artikel 5 stellt die grundlegenden Prinzipien dar, die bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen. Diese Prinzipien sind verbindlich, und ihre Nichteinhaltung bedeutet, dass die Verarbeitung gegen die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) verstößt.

Schlüsselgründe:

- 1. Artikel 5 ist die Grundsäule der DSGVO:**

- Diese Grundsätze sind darauf ausgelegt, die Rechte und Freiheiten betroffener Personen zu schützen. Sie sind für alle, die personenbezogene Daten verarbeiten, verbindlich.
 - Ein Verstoß gegen einen der Grundsätze aus Artikel 5 untergräbt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung.
2. **Ein Verstoß gegen einen der Grundsätze aus Artikel 5 macht die Verarbeitung unrechtmäßig:**
Zum Beispiel:
- **Verstoß gegen das Prinzip der Datenminimierung:** Wenn die Telekom Daten verarbeitet, die nicht erforderlich sind, wird Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) verletzt, wodurch die gesamte Verarbeitung unrechtmäßig wird.
 - **Nichteinhaltung des Transparenzgrundsatzes:** Wenn der Kunde nicht über den Umfang und Zweck der Verarbeitung informiert wurde, liegt ein Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) vor, was ebenfalls die Verarbeitung unrechtmäßig macht.
3. **Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß Artikel 6 DSGVO rechtfertigt keinen Verstoß gegen Artikel 5:**
- Auch wenn sich die Telekom auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) (Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung) beruft, ist diese Berufung nur gültig, wenn die Grundsätze der Verarbeitung gemäß Artikel 5 eingehalten werden.
4. **Folgen eines Verstoßes gegen Artikel 5 DSGVO:**
- Die Verarbeitung gilt als unrechtmäßig.
 - Die betroffene Person hat das Recht:
 - Die Einstellung der Verarbeitung zu verlangen.
 - Die Löschung der Daten zu verlangen (Recht auf Löschung).
 - Rechtliche Schritte gegen die verantwortliche Stelle einzuleiten.
 - Eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen (z. B. Datenschutzbehörde).

Mein Fall:

Wenn die Telekom, CRIF oder Schufa:

- Sie nicht über den Zweck oder Umfang der Verarbeitung informiert haben (Verstoß gegen das Transparenzprinzip – Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a)).
- Daten verarbeitet haben, die nicht erforderlich sind, um die Bonität zu bewerten (Verstoß gegen das Prinzip der Datenminimierung – Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c)).

- Ihre Daten länger gespeichert haben, als es erforderlich war (Verstoß gegen das Prinzip der Speicherbegrenzung – Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e)).

Dann ist die gesamte Verarbeitung unrechtmäßig, unabhängig davon, ob sie sich auf Artikel 6 DSGVO berufen haben.

6. Recht auf menschliches Eingreifen:

- Auch wenn automatisierte Entscheidungen in spezifischen Fällen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) erlaubt sind, hat die betroffene Person das Recht:
 - Einen menschlichen Eingriff zu beantragen.
 - Ihre Stellungnahme abzugeben.
 - Die Entscheidung anzufechten (Widerspruch einzulegen).

7. Anforderung an Transparenz und Fairness

- Die Telekom hat mir keine klaren, verständlichen und gesetzeskonformen Informationen über die Gründe für die Ablehnung meines Antrags auf einen Internetanschluss gegeben.
- Automatisierte individuelle Entscheidungen dürfen meine Grundrechte und Freiheiten nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen. Dies ist jedoch der Fall, da die Telekom meine Anträge auf Internetanschluss systematisch ablehnt, obwohl der Zugang zum Internet zu meinen Grundrechten gehört.

Transparenzpflicht:

- Wenn die Telekom, Schufa oder CRIF meine Daten für eine automatisierte individuelle Entscheidung verwendet haben (z. B. Ablehnung einer Dienstleistung), sind sie verpflichtet, mich noch vor der eigentlichen Verarbeitung zu informieren. Dies ist ein entscheidender Faktor, der ebenfalls neben anderen Rechtswidrigkeiten nicht eingehalten wurde und der den in der DSGVO festgelegten Pflichten entspricht (insbesondere Artikel 12, 13 und 14), über:
 - Die Logik der Verarbeitung.
 - Die Bedeutung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Entscheidung auf mich.
 - Also alles schlecht!! Keine Transparenz!

- **Transparenz ist auch dann erforderlich, wenn man sich auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) beruft.**

Das Unternehmen CRIF muss eine eigene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an die Telekom haben. Wenn eine solche Rechtsgrundlage nicht existiert, handelt es sich um eine rechtswidrige Datenverarbeitung, die als kommerzieller Verkauf

personenbezogener Daten angesehen wird, was gemäß DSGVO verboten ist. CRIF kann sich nicht auf die Rechtsgrundlage der Telekom berufen. Wenn CRIF Telekommunikationsdienste anbieten würde, könnte es theoretisch (Automatisierte Individuelle Entscheidungsfindung) zur Verarbeitung von Daten verwenden, aber nur unter der Voraussetzung, dass alle Bestimmungen der DSGVO eingehalten werden, und nicht, indem es sich auf die Rechtsgrundlagen eines Dritten beruft.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO (Artikel 6):

- 1. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) – Einwilligung der betroffenen Person:**
 - CRIF dürfte meine personenbezogenen Daten nur mit meiner ausdrücklichen Einwilligung an die Telekom übermitteln und verarbeiten.
 - Wenn ich keine Einwilligung erteilt habe, ist CRIF nicht berechtigt, meine Daten an Dritte weiterzugeben.
 - 2. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) – Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung:**
 - Diese Rechtsgrundlage könnte die Telekom nutzen, um Daten von CRIF anzufordern, allerdings nur, wenn sie nachweist, dass die Bonitätsprüfung für den Vertragsabschluss zwingend erforderlich ist.
 - **Einschränkung:** Eine automatische Datenübermittlung ist nicht automatisch notwendig zur Vertragserfüllung, es sei denn, die Telekom kann nachweisen, dass diese Verarbeitung verhältnismäßig und angemessen ist.
 - 3. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) – Berechtigtes Interesse:**
 - CRIF könnte argumentieren, dass die Weitergabe von Daten an die Telekom in ihrem „berechtigten Interesse“ liegt.
 - **Problem:** Dieses Interesse darf nicht die Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen. Ohne Ihre informierte Einwilligung oder einen Nachweis der Notwendigkeit ist eine solche Verarbeitung nicht legitim.
-

Kommerzieller Handel mit personenbezogenen Daten:

- Wenn CRIF Daten an die Telekom gegen finanzielle Vergütung oder andere kommerzielle Vorteile ohne rechtliche Grundlage übermittelt, wird dies als illegaler Handel mit meinen geschützten personenbezogenen Daten betrachtet.
- Die DSGVO verbietet die Verarbeitung und Weitergabe von Daten, die:
 - Keinen rechtmäßigen Rechtsgrund haben.

- Nicht transparent ist. (CRIF hat mich nicht über die Verarbeitung meiner Daten informiert.)
- Gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Datenminimierung verstößt.

Verhältnismäßigkeit im Kontext der DSGVO:

1. Angemessenheit der Datenverarbeitung:

- Die Verarbeitung personenbezogener Daten darf nicht umfangreicher sein, als es für den Zweck unbedingt erforderlich ist.
- **Beispiel:** Für den Abschluss eines Internetvertrags könnte ein einfacher Nachweis der Identität oder Adresse ausreichend sein, anstelle einer **Bonitätsprüfung**.

In diesem Fall bedeutet "proportional", dass die Verarbeitung von Daten in einem angemessenen Verhältnis zu dem Ziel stehen muss, das erreicht werden soll.

Mit anderen Worten: Der Zweck der Verarbeitung (z. B. die Bonitätsprüfung eines Kunden) muss klar begründet sein, und die Maßnahmen (wie die automatische Weitergabe von Daten) müssen im Verhältnis zu diesem Zweck stehen, ohne übermäßigen Eingriff in Ihre Rechte.

Interessenausgleich:

- Die Telekom kann ein berechtigtes Interesse daran haben, das Risiko von Zahlungsausfällen zu minimieren, jedoch darf dieses Interesse nicht unverhältnismäßig in Ihre Grundrechte und Freiheiten eingreifen, wie den Schutz der Privatsphäre oder den Zugang zum Internet zu angemessenen Preisen und ohne Einschränkungen.
- Die automatische Weitergabe von Daten an CRIF stellt einen erheblichen Eingriff in meine Rechte dar und wird als unverhältnismäßig angesehen.

Verhältnismäßigkeit in diesem Fall:

- **Wenn die Telekom behauptet, dass eine Bonitätsprüfung notwendig ist, um einen Internetzugang bereitzustellen, muss sie nachweisen:**
 - Warum diese Prüfung erforderlich ist.
 - Ob ihr unternehmerisches Risiko tatsächlich so groß ist, dass es einen Eingriff in Ihre Privatsphäre rechtfertigt.

Und weiter müssen wir nicht gehen, **es ist eindeutig!**

Die Realität:

- Es geht nur darum, dass die Telekom einen Vorwand sucht, um insolvente Bürger auszunutzen und von ihnen mehr Geld in bar zu verlangen, nämlich 108 €, wenn sie Internetzugang wünschen.

- Dieses Vorgehen ist **unethisch** und verstößt direkt gegen die Grundsätze der DSGVO, der Gleichbehandlung und der Verhältnismäßigkeit!

Wesentliche Aspekte meiner Aussage:

1. Diskriminierung aufgrund der Bonität:

- Die Telekom versucht, auf Grundlage der Bonität Bürger zu identifizieren, die zahlungsunfähig sind oder finanzielle Schwierigkeiten haben.
- Ziel ist es, diesen Bürgern den Zugang zu Standardpreisen und -bedingungen zu verwehren und sie zu zwingen, hohe Sicherheiten zu zahlen oder Internetdienste zu überhöhten Preisen von 108 €/Monat zu erwerben, was als diskriminierender Eingriff und Betrug angesehen wird.

2. Missbrauch der Bonitätsprüfung:

- Die Bonitätsprüfung wird nicht als Instrument zum Schutz vor finanziellem Risiko genutzt, sondern als Mittel, um finanziellen Druck auf gefährdete Bevölkerungsgruppen auszuüben und die Gewinnmargen zu erhöhen.
- Dieser Missbrauch der Bonitätsprüfung kann zu Recht als unverhältnismäßig bezeichnet werden, da:
 - Zahlungsunfähige Bürger gezwungen werden, mehr für dieselben Dienstleistungen zu zahlen.
 - Die Telekom diskriminiert ausschließlich auf Grundlage der finanziellen Situation, ohne das grundlegende Recht auf Zugang zum Internet zu berücksichtigen.
 - Diese Anforderungen sind lediglich ein Mittel, um mehr Geld von gefährdeten und zahlungsunfähigen Gruppen einzufordern.
 - Wenn die Telekom dieses Recht für finanziell gefährdete Bürger einschränkt, verstößt dies gegen die Prinzipien der Gleichheit und sozialen Inklusion.
 - **„Die Forderung nach einer Bonitätsprüfung oder einer Sicherheitsleistung ist ein Weg, um finanziell gefährdete Gruppen auszubeuten, was den Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und Gerechtigkeit widerspricht.“**
 - Ein solches Vorgehen der Telekom ist nicht nur unethisch, sondern auch rechtswidrig, da es gegen die Prinzipien der Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und den Schutz grundlegender Rechte, Freiheiten und geschützter personenbezogener Daten verstößt.

Meine Rechte gemäß DSGVO:

1. Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO):

- Ich habe das Recht, darüber informiert zu werden, zu welchem Zweck CRIF meine personenbezogenen Daten verarbeitet, **auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung basiert** und an wen die Daten weitergegeben werden.
 - Diese Informationen müssen klar und verständlich bereitgestellt werden, noch **bevor meine personenbezogenen Daten verarbeitet** oder genutzt werden.
 - CRIF mangelt es somit an Transparenz, was einen Verstoß gegen Artikel 12 und 15 DSGVO darstellt.
- 2. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO):**
- Ich kann CRIF auffordern, die Verarbeitung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten einzustellen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
- 3. Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO):**
- Wenn CRIF **meine Daten ohne rechtliche Grundlage speichert**, kann ich die Entfernung und Löschung dieser Daten verlangen.
- 4. Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO):**
- Ich kann der Verarbeitung meiner Daten widersprechen, wenn CRIF oder die Telekom sich auf ein berechtigtes Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 1 **Buchstabe f)** DSGVO berufen. In diesem Fall müssen sie nachweisen, dass ihr Interesse an der Verarbeitung meine Grundrechte und Freiheiten überwiegt.

Übertragung dieser Konstruktion auf **Buchstabe b):**

- **Die verarbeitende Stelle (z. B. Telekom):**
 - Darf meine Daten nur verarbeiten, wenn sie nachweist, dass die Verarbeitung tatsächlich erforderlich ist, um einen Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen.
 - Diese Rechtsgrundlage betrifft daher nur Daten, die direkt zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich sind.
- **Ich als betroffene Person:**
 - Ich kann der Verarbeitung von Daten, die tatsächlich erforderlich sind, um einen Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen (z. B. Angabe von Name, Adresse oder Kontaktdaten, die für den Vertragsschluss benötigt werden), nicht widersprechen.
 - **Ich kann jedoch die Notwendigkeit der Verarbeitung** von Daten, die nicht direkt erforderlich sind (z. B. **Bonitätsprüfung**), infrage stellen und verlangen, dass eine starke rechtliche Grundlage und die Notwendigkeit dieser Verarbeitung nachgewiesen werden. Diese Verarbeitung muss notwendig und verhältnismäßig sein und darf meine Grundrechte und Freiheiten nicht überwiegen.

- Für Daten, die nicht direkt erforderlich sind, muss eine starke rechtliche Grundlage und die Notwendigkeit ihrer Verarbeitung nachgewiesen werden.
 - Die Anforderung einer „**starken rechtlichen Grundlage**“ und „**Notwendigkeit**“ spiegelt die Anforderungen der DSGVO genau wider, insbesondere Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 5 (Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Datenminimierung).
-

Korrekte Formulierung für Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b):

„Ich kann die Verarbeitung meiner Daten anfechten, wenn sich die Telekom auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO beruft und behauptet, dass diese Verarbeitung notwendig ist, um einen Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen. Die Telekom muss jedoch nachweisen, dass die Verarbeitung tatsächlich notwendig ist, und wenn es sich nicht um notwendige Daten handelt, ist die Verarbeitung unrechtmäßig.“

Schlüsselunterschied zu Buchstabe f):

- Bei Buchstabe b) ist die Notwendigkeit der Verarbeitung für den Vertragsabschluss eine feste Bedingung. Wenn die Telekom oder CRIF dies nicht nachweisen können, ist die Verarbeitung unrechtmäßig.
 - Bei Buchstabe f) muss stets das berechtigte Interesse des Verantwortlichen gegen unsere Rechte und Freiheiten abgewogen werden.
-

Beispiel:

1. **Adresse im Vertrag:** Erforderlich gemäß Buchstabe b) – Sie können nicht widersprechen. Ich kann meinen Namen und meine Adresse nicht beanstanden.
 2. **Bonitätsprüfung:** Sie können infrage stellen und beanstanden, ob die Bonitätsprüfung wirklich notwendig für den Vertragsabschluss ist.
-

CRIF darf Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne eine ausreichend starke Rechtsgrundlage verarbeiten und weitergeben, die eine solche Verarbeitung und anschließende Weitergabe der Daten an die Telekom rechtfertigen würde. Fehlt eine solche **Rechtsgrundlage**, wird die Weitergabe der Daten als **unrechtmäßige Verarbeitung** oder als **unbefugter kommerzieller Datenverkauf angesehen**.

Warum Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a) und b) sich gegenseitig ausschließen:

1. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) – Einwilligung der betroffenen Person:

- Wenn CRIF behauptet, über meine Einwilligung zur Verarbeitung und Weitergabe der Daten zu verfügen, ist es nicht möglich, gleichzeitig zu behaupten, dass diese Daten der Telekom auf Grundlage der Notwendigkeit zur Vertragserfüllung bereitgestellt werden.
- Die Einwilligung muss freiwillig und spezifisch sein. Wenn keine ausdrückliche Einwilligung erteilt wurde, kann diese Rechtsgrundlage nicht verwendet werden.

2. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) – Notwendigkeit zur Vertragserfüllung:

- Die Telekom könnte argumentieren, dass die Bonitätsprüfung zur Vertragserfüllung erforderlich ist (z. B. zur Minimierung des Zahlungsausfallrisikos), **jedoch**:
 - CRIF benötigt eine **unabhängige Rechtsgrundlage** für die Speicherung und Weitergabe Ihrer Daten.
 - Wenn sich CRIF nur auf ein „**berechtigtes Interesse**“ (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)) stützt, darf dieses Interesse nicht die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen.

Zentrales Problem: Rechtsgrundlage von CRIF

Wenn CRIF Ihre Daten an die Telekom weitergibt:

1. Es muss eine **Rechtsgrundlage** für deren **Speicherung** vorliegen (z. B. Einwilligung oder berechtigtes Interesse).
2. Es muss eine starke **Rechtsgrundlage** für die **Weitergabe an Dritte**, wie die Telekom, **gegeben sein**.

Fehlende Rechtsgrundlage für den Verkauf oder die Weitergabe von Daten:

- Wenn CRIF keinen legitimen Grund für die Weitergabe der Daten an die Telekom hat, wird eine solche Verarbeitung als **unzulässiger kommerzieller Verkauf von Daten** angesehen.
- Die DSGVO erlaubt keinen Handel mit personenbezogenen Daten ohne ausdrückliche Einwilligung oder eine andere rechtmäßige Rechtsgrundlage.

CRIF darf Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne eine ausreichende Rechtsgrundlage verarbeiten, und zwar unabhängig von jeglicher Rechtsgrundlage der Telekom oder eines anderen Telekommunikationsunternehmens.

- Wenn CRIF Sie nicht über die Verarbeitung Ihrer Daten informiert hat oder keine **legitime Rechtsgrundlage vorliegt**, ist deren Verarbeitung gemäß der DSGVO **rechtswidrig**.
- CRIF hat mich bis heute nicht informiert. Selbst wenn sie dies nachträglich täten, habe ich das Recht, Einspruch gegen die Verarbeitung einzulegen (Artikel 21 DSGVO) und gemäß Artikel 14 DSGVO über die Verarbeitung informiert zu werden.
- CRIF kann die Verarbeitung nicht allein mit den Anforderungen der Telekom rechtfertigen. Ihre Verarbeitung muss mit der DSGVO übereinstimmen und auf einer **eigenen Rechtsgrundlage beruhen**.

„CRIF ist verpflichtet nachzuweisen, dass ihre Verarbeitung **rechtmäßig, transparent und verhältnismäßig** ist. Wenn kein Nachweis für eine **rechtmäßige Grundlage vorliegt**, verstößt ihre Verarbeitung gegen die Grundsätze der DSGVO (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) und c).“

Wichtige Punkte:

1. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß DSGVO (Artikel 6):

- CRIF **muss eine eigene Rechtsgrundlage** für die **Speicherung** und **Verarbeitung** Ihrer personenbezogenen Daten besitzen, **unabhängig** von der Telekom. Dies könnte sein:
 - **Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a)):**
 - **Die Einwilligung** muss ausdrücklich, freiwillig und informiert erfolgen.
 - Wenn Sie keine **Einwilligung erteilt haben**, ist CRIF nicht berechtigt, Ihre Daten zu **verarbeiten**, zu **speichern** oder an **Dritte weiterzugeben**.
 - **Berechtigtes Interesse (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)):**
 - CRIF könnte argumentieren, dass sie ein berechtigtes Interesse an der Erhebung von Daten für Bonitätsbewertungen haben.
 - Dieses Interesse muss jedoch gegen Ihre Grundrechte und Freiheiten abgewogen werden. Wenn CRIF Sie nicht informiert hat, verstößt dies gegen das Transparenzprinzip (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a)).
 - Darüber hinaus darf das **berechtigte Interesse nicht missbraucht werden**, um Ihre Daten **kommerziell zu verarbeiten** oder mit ihnen zu handeln.

Wichtiger Zusatz:

Wenn CRIF behauptet, ein berechtigtes Interesse zu haben, muss es:

- **Einen Interessenausgleich dokumentieren (Balancing Test):** Sie müssen nachweisen, dass ihr Interesse nicht Ihre grundlegenden Rechte auf uneingeschränkten Zugang zum Internet zu angemessenen und wettbewerbsfähigen Preisen überwiegt.
- **Sie über die Verarbeitung informieren (Artikel 12 und 13 DSGVO):** Transparenz ist **entscheidend**, und eine unterlassene Information über die Verarbeitung verstößt gegen die DSGVO.

2. Transparenz und Information (Artikel 12 und 13 DSGVO):

- CRIF ist verpflichtet, Sie zu informieren über:
 - **Den Zweck der Verarbeitung** (z. B. Bonitätsbewertung).
 - **Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung.**
 - **Die Empfänger der Daten** (z. B. Telekom).
 - **Die Dauer der Datenspeicherung.**
- Wenn CRIF mich nicht über die Verarbeitung meiner Daten informiert hat, **verstößt dies gegen das Transparenzgebot** gemäß der DSGVO.

Unabhängige Pflichten von CRIF:

- CRIF kann seine Verpflichtung zur rechtlichen Grundlage nicht auf die Telekom übertragen. Selbst wenn die Telekom behauptet, Ihre Daten zu benötigen, ist CRIF verpflichtet, eine eigene Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten zu haben.
- **Und keineswegs darf CRIF Ihre Daten ohne Ihr Wissen und Ihre Zustimmung, ohne jegliche Rechtsgrundlage verarbeiten und sie bei Gelegenheit an die Telekom „verkaufen“, nur um daraus Profit zu schlagen oder einen rechtlichen Grund zu erfinden, der gerade der Telekom passt, wenn deren Berufung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) bei der Schufa vor Gericht scheitert.**
- **CRIF darf Ihre Daten unter keinen Umständen ohne Ihr Wissen und ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung oder ohne eine rechtliche Grundlage verarbeiten.**
- Es ist nicht akzeptabel, dass CRIF Ihre Daten anschließend nach eigenem Ermessen an die Telekom „verkauft“, unabhängig davon, ob es einen rechtlichen Grund gibt, oder einfach nur, um Profit daraus zu schlagen, oder weil die Telekom die Daten gerade für ihre eigenen Zwecke benötigt.
- **Die Erfindung einer Rechtsgrundlage oder die Verwendung einer Rechtsgrundlage**, die gerade der Telekom oder CRIF passt, steht in klarem Widerspruch zu den Grundsätzen der DSGVO (insbesondere Artikel 5 und 6).
- **Eine solche Verarbeitung verstößt gegen die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Datenminimierung gemäß der DSGVO** (Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, b und c), da CRIF nicht willkürlich mit Daten umgehen darf, die nicht notwendig sind, um einen bestimmten und legitimen Zweck zu erfüllen.

Jede Datenverarbeitung muss zum Zeitpunkt der Verarbeitung eindeutig begründet sein und darf nicht den Bedürfnissen Dritter nach fünf Jahren angepasst werden, wenn dies auf Kosten meiner Rechte und Freiheiten geschieht.

Erläuterung:

1. Grundsatz der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Fairness (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO):

- Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss rechtmäßig, fair und transparent gegenüber der betroffenen Person erfolgen. Das bedeutet, dass der Zweck der Verarbeitung bereits zu Beginn klar definiert und nicht nachträglich geändert oder an die Bedürfnisse Dritter angepasst werden darf.

2. Grundsatz der Zweckbindung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO):

- Personenbezogene Daten dürfen nur zu vorher festgelegten, eindeutigen und legitimen Zwecken erhoben werden. Diese Daten dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit den ursprünglichen Zwecken unvereinbar ist. CRIF konnte vor „fünf Jahren“ nicht wissen, zu welchem Zweck die Telekom diese Daten benötigen würde. Dies zeigt eine klare Koordination zwischen den beiden Unternehmen.

3. Grundsatz der Speicherbegrenzung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO):

- Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für die Erfüllung des Zwecks erforderlich ist, zu dem sie erhoben wurden. Die Speicherung der Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren ohne klaren Zweck und rechtliche Grundlage verstößt gegen diesen Grundsatz.

4. Transparenz und Informationspflicht (Artikel 12, 13 und 14 DSGVO):

- Die betroffene Person hat das Recht, über den Zweck, die Rechtsgrundlage, den Umfang und die Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten informiert zu werden, und zwar vor Beginn der Verarbeitung. Wenn CRIF Sie nicht informiert hat, verstößt dies gegen diese Artikel.

5. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Artikel 6 DSGVO):

- Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn sie auf einer klar definierten Rechtsgrundlage (z. B. Einwilligung, Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung) basiert. Fehlt eine solche Rechtsgrundlage, ist die Verarbeitung rechtswidrig.

6. Verbot der nachträglichen Rechtfertigung der Verarbeitung:

- Die DSGVO erlaubt es nicht, den Verarbeitungszweck nachträglich zu ändern oder die Rechtsgrundlage an aktuelle Bedürfnisse (z. B. eines Gerichtsverfahrens) anzupassen. Dies verstößt gegen die Grundsätze der Rechtmäßigkeit und Zweckbindung.

Meine Behauptung stützt sich auf den Grundsatz der Zweckbindung gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO:

- **Zentrales Prinzip:** Personenbezogene Daten dürfen nur für einen spezifischen, eindeutigen und legitimen Zweck erhoben werden, der bereits zum Zeitpunkt der Erhebung klar definiert sein muss.
- **Verstoß:** Wenn CRIF Ihre Daten vor fünf Jahren ohne klar definierten Zweck oder zu einem Zweck erhoben hat, der mit ihrer späteren Weitergabe an die Telekom unvereinbar war, verstößt dies gegen die DSGVO.
- **Koordination der Akteure:** Die Tatsache, dass CRIF und Schufa Ihre Daten über „fünf Jahre“ hinweg gespeichert und sie anschließend der Telekom zur Verfügung gestellt haben, deutet auf eine koordinierte Vorgehensweise hin. Eine solche Koordination muss jedoch transparent, rechtmäßig und durch Nachweise untermauert sein, dass der Verarbeitungszweck im Voraus klar definiert und legal war.
- **Zusammenfassung:** CRIF konnte vor fünf Jahren nicht wissen, dass die Telekom Ihre Daten benötigen würde. Wenn sie es doch wusste, würde dies bedeuten, dass bereits bei der Datenerhebung eine Vereinbarung über ihre zukünftige Weitergabe bestand. Eine solche Vereinbarung hätte jedoch transparent sein und auf einer legitimen Rechtsgrundlage beruhen müssen, über die Sie hätten informiert werden müssen. Wenn dies nicht geschehen ist, liegt ein klarer Verstoß gegen den Grundsatz der Transparenz (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO) und die Zweckbindung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO) vor.

CRIF erhält meine Daten von Vollstreckungsbeamten und speichert sie ohne mein Wissen und meine Zustimmung über einen Zeitraum von fünf Jahren, was an sich schon ein Problem mit dem Grundsatz der Speicherbegrenzung darstellt (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e) DSGVO). Anschließend, wenn die Telekom diese Daten benötigt, bestellt sie sie bei CRIF, wobei keine der beiden Parteien im Voraus eine solide Rechtsgrundlage hat. Für Gerichtsverfahren wird dann die Rechtsgrundlage „angepasst“, die ihnen am besten passt, um die Verarbeitung zu rechtfertigen – was gegen die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Verhältnismäßigkeit gemäß der DSGVO verstößt.

Die gesamte Situation zeigt, dass:

1. **CRIF rechtswidrig handelt**, wenn es meine Daten über „5 Jahre“ hinweg ohne Rechtsgrundlage speichert, insbesondere wenn diese Daten weder mit meiner Einwilligung noch im Einklang mit anderen Bestimmungen der DSGVO erhoben wurden.
2. **Die Telekom rechtswidrig handelt**, wenn sie diese Daten nutzt, ohne die Rechtsgrundlage von CRIF zu überprüfen, oder sie für Zwecke verwendet, die weder für die Vertragserfüllung erforderlich sind, noch meine informierte Einwilligung vorliegt.

3. **Beide Parteien manipulieren die Rechtsgrundlage**, um ihre Handlungen vor Gericht nachträglich zu rechtfertigen, was eindeutig gegen die Grundsätze der DSGVO und meine Rechte verstößt.

Diese Art der Datenverarbeitung ist unethisch und verstößt gegen die DSGVO, da es keine systematische Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Beginn an beim Erheben und Speichern meiner Daten gibt. Diese Prozesse weisen eindeutig auf Verstöße gegen die Artikel 5, 6 und 12–14 DSGVO hin sowie auf deren Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Transparenz, Verhältnismäßigkeit, Datenminimierung usw.

Manipulation der Rechtsgrundlage:

- Deutet darauf hin, dass **CRIF und die Telekom „Rechtsgrundlagen nach Bedarf erfinden“**, was einen grundlegenden Verstoß gegen die Grundsätze der **Transparenz und Rechtmäßigkeit** darstellt.
- Wenn vor Gericht unterschiedliche Rechtsgrundlagen verwendet werden (z. B. **Buchstabe f)** für Schufa und **Buchstabe b)** für CRIF), deutet dies auf **Zweckdienlichkeit** hin, was für den Richter ein klarer Hinweis auf unlautere Praktiken ist.

2. Verbot der Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage:

- Wenn CRIF keine starke Rechtsgrundlage hat, darf es:
 - Meine Daten nicht speichern oder manipulieren.
 - Meine Daten nicht für Bonitätsbewertungen verwenden.
 - Meine Daten nicht an Dritte wie die Telekom weitergeben.

Verstoß gegen die DSGVO, wenn CRIF Sie nicht informiert hat:

1. **Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtmäßigkeit (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a)):**
 - Die Verarbeitung Ihrer Daten ist unrechtmäßig, wenn CRIF keine Rechtsgrundlage besitzt.
2. **Verstoß gegen den Grundsatz der Transparenz (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) und Artikel 12 DSGVO):**
 - Da CRIF mich nicht über den Zweck und Umfang der Datenverarbeitung informiert hat, liegt ein Verstoß gegen die DSGVO vor.
3. **Unrechtmäßige Weitergabe von Daten an Dritte:**
 - Die Weitergabe meiner Daten an die Telekom ohne meine informierte Einwilligung oder eine andere starke Rechtsgrundlage verstößt gegen die DSGVO.

1. Die Verweigerung des Internetanschlusses auf der Grundlage einer unangemessenen und **rechtswidrigen Bonitätsprüfung** durch die **Anwendung automatisierter individueller Entscheidungsfindung**.

2. **Automatisierte individuelle Entscheidungsfindung** darf nicht in die **Grundrechte und Freiheiten eingreifen**, wie z. B. das **Recht auf Zugang zum Internet**.

(Artikel 22 Absatz 1: Die betroffene Person **hat das Recht**, keiner ausschließlich auf einer **automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkungen entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt**.)

Und damit ist die Sache klar!

Dies betrifft mich, da Telekommunikationsunternehmen meinen Antrag auf einen Internetanschluss und den Zugang zum Internet zu erschwinglichen Preisen ohne Einschränkungen und Diskriminierung systematisch ablehnen.

- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO).
- Recht auf Datenschutz (Artikel 8 der Charta der Grundrechte der EU).
- Recht auf faire Behandlung:

Wenn automatisierte Entscheidungen bestimmte Personengruppen (z. B. aufgrund ihrer Bonität) diskriminieren, verletzen sie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit.

3. Weder Telekom, CRIF noch Schufa haben einen Nachweis über die Möglichkeit menschlicher Eingriffe bei der automatisierten individuellen Entscheidungsfindung erbracht, wodurch Artikel 22 Absatz 3 DSGVO verletzt wurde.

4. Die Telekom fordert eine Sicherheitsleistung in Höhe von **260 €**, was im Vergleich zum Risiko einer nicht bezahlten letzten Rechnung in Höhe von **40 € unverhältnismäßig** ist.

5. Dieses Missverhältnis ist ein eindeutiges Beispiel für eine **Unverhältnismäßigkeit**, die die geschäftlichen Interessen der Telekom (einen zinslosen Kredit zu erhalten) auf Kosten der Verbraucherrechte und der finanziellen Stabilität der Kunden bevorzugt.

6. Darüber hinaus hat auch ein zahlungsfähiger Kunde die Möglichkeit, die letzte Rechnung nicht zu bezahlen, jedoch wird von ihm keine Sicherheitsleistung verlangt. Dies zeigt eine **Ungleichbehandlung und Diskriminierung zahlungsunfähiger Kunden, was ebenfalls unzulässig ist**.

7. Eine Sicherheitsleistung würde zahlungsunfähige Kunden diskriminieren und die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Gleichheit und Fairness verletzen.

8. Es ist unfair, dass ein zahlungsunfähiger Bürger eine Sicherheitsleistung (260 €) zahlen muss, ein zahlungsfähiger jedoch nicht. In einem solchen Fall handelt

es sich um ein Lehrbuchbeispiel für Diskriminierung und Unverhältnismäßigkeit.
9. Ich bin nicht gesetzlich verpflichtet, den Anbieter aus meinen finanziellen Mitteln durch eine Sicherheitsleistung oder Anzahlung kostenlos zu finanzieren.
10. Es ist ebenfalls unfair, dass Anbieter von zahlungsunfähigen Bürgern fast das Dreifache des Standardpreises für einen DSL-Internetzugang verlangen – 108 €/Monat statt 40 €. Das nennt man unlauteren Wettbewerb oder unlautere Geschäftspraktiken. Und genau zu diesem Zweck wurde dieser Betrug ins Leben gerufen: dem Verbraucher Internet zum Dreifachen des üblichen Preises zu verkaufen. Es handelt sich um ein **Kartell Betrug**, da alle Anbieter das gleiche Prinzip anwenden und koordiniert handeln!

Die Situation, in der wir uns befinden, beschreibt und deutet darauf hin, dass Schufa und Telekom (und jetzt auch CRIF) die Rechtsgrundlagen – die Gründe – absichtlich ändern, um die Verarbeitung oder die Ablehnung einer Dienstleistung zu rechtfertigen.

Dies weist auf Verstöße gegen die DSGVO hin, wenn sie nicht konsistent in ihrer Begründung sind oder wenn sie keine starke Rechtsgrundlage für die Verarbeitung meiner Daten haben. Lassen Sie uns dies analysieren:

Unterschied zwischen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) und f):

1. Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) – Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung:

- Wird angewandt, wenn die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung oder zum Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.
- Die Telekom könnte zwar behaupten, dass sie Ihre Bonität überprüfen muss (z. B. über CRIF), um die Zahlungsfähigkeit eines Kunden zu bewerten, bevor ein Vertrag über den Internetanschluss abgeschlossen wird, aber:

Problem: Die Bonitätsprüfung ist in diesem Fall nicht erforderlich für die Erfüllung des Vertrags, da:

- Der Vertrag auch ohne eine solche Prüfung abgeschlossen werden kann, da:
 - Die Bonität keine gesetzliche Grundlage als notwendiger Schritt oder Bedingung für den Vertragsabschluss hat.
 - Die Telekom nachweisen müsste, dass ohne die Bonitätsprüfung die Vertragsbedingungen nicht erfüllt werden können, was in diesem Fall irrelevant erscheint und nicht der Wahrheit entspricht.
- Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, die eine Bonitätsbewertung für die Bereitstellung von Internetdiensten vorschreibt. Daher kann eine solche Verarbeitung nicht als notwendig für die Vertragserfüllung angesehen werden.

- Ohne eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung oder tatsächliche Erforderlichkeit kann eine solche Verarbeitung meiner gesetzlich geschützten personenbezogenen Daten nicht als rechtmäßig gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) angesehen werden.

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) – Berechtigtes Interesse:

- Wird angewendet, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten einem berechtigten Interesse des Verantwortlichen (z. B. Schufa oder CRIF) oder eines Dritten (z. B. Telekom) dient.
- **Problem:** Dieses Interesse muss gegen die Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Person abgewogen werden. Wenn Schufa oder CRIF Sie nicht informiert haben, verstößt dies gegen das Transparenzprinzip (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a)).

Artikel 5 DSGVO stellt klar, dass **alle Grundsätze gleichzeitig eingehalten werden müssen**. Ein Verstoß gegen auch nur einen dieser Grundsätze macht die gesamte Datenverarbeitung rechtswidrig.

„Nach Artikel 5 DSGVO muss die Verarbeitung personenbezogener Daten den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung und Sicherheit entsprechen. Ein Verstoß gegen auch nur einen dieser Grundsätze macht die Verarbeitung **rechtswidrig**.“

Wenn dieser Grundsatz verletzt wird (z. B. wenn Sie nicht über die Verarbeitung Ihrer Daten informiert wurden), wird die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DSGVO als **rechtswidrig angesehen**. Ein Verstoß gegen das Transparenzprinzip (z. B. das Versäumnis, klare und verständliche Informationen gemäß Artikel 12, 13 und 14 DSGVO bereitzustellen) bedeutet, dass die Verarbeitung die Anforderungen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) nicht erfüllt und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, einschließlich Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde oder Schadensersatzansprüchen.

Meine Situation:

1. **Schufa behauptet, dass sie Daten an die Telekom auf Grundlage des berechtigten Interesses gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) bereitstellt:**
 - Wenn Schufa vor Gericht argumentiert, dass die Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses übermittelt wurden, müsste sie nachweisen, dass dieses Interesse meine Grundrechte nicht überwiegt. Dies erscheint jedoch im Falle eines kommerziellen Verkaufs meiner personenbezogenen Daten als leere, irrelevante Ausrede und somit als Illusion.
2. **Die Telekom und CRIF behaupten nun die Notwendigkeit zur Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b):**

- Wenn CRIF jetzt Daten an die Telekom auf Grundlage von Buchstabe b) bereitstellt, bedeutet dies, dass die Telekom ihre Entscheidung gezielt als notwendig für die Vertragserfüllung legitimieren möchte.
- **Problem:** Wenn Schufa mit Buchstabe f) nicht erfolgreich war und CRIF nun Buchstabe b) verwendet, könnte dies ein gezielter Strategiewechsel sein, der auf eine unzureichende Rechtsgrundlage in beiden Fällen und eine inkonsistente Argumentation hindeutet.

Fazit:

- Aus dieser Analyse wird deutlich, dass sie von Anfang an nicht wissen, unter welchen Buchstaben von Artikel 6 DSGVO sie diesen Betrug verbergen sollen!

Bewertung:

1. Zweckmäßige Änderung der Rechtsgrundlagen:

- Wenn Schufa mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) gescheitert ist, haben CRIF und die Telekom nun Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) als „stärkere“ Argumentation gewählt. Dies deutet jedoch darauf hin, dass keine der beiden Rechtsgrundlagen ausreichend tragfähig ist und eher zur nachträglichen Rechtfertigung der Verarbeitung dient als zur tatsächlichen Begründung.
- CRIF müsste nachweisen, dass es einen eigenständigen berechtigten Interessenanspruch (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f)) hat. Dieser wurde jedoch weder transparent mit mir kommuniziert, noch wurde ich bis heute darüber informiert. Darüber hinaus fehlt selbstverständlich meine informierte Einwilligung (IS).

Verstoß gegen die DSGVO:

Wenn CRIF oder die Telekom die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung falsch interpretieren, stellt dies folgendes dar:

- **Verstoß gegen Artikel 5 DSGVO**, der die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Verhältnismäßigkeit festlegt.
- **Verstoß gegen den Grundsatz der Transparenz (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a)),** wenn keine klaren und verständlichen Informationen zur Datenverarbeitung bereitgestellt wurden.

Mein Fazit:

Es ist klar ersichtlich, dass weder CRIF noch die Telekom über eine **ausreichend starke Rechtsgrundlage** für ihr Vorgehen verfügen.

2. Unzureichende Rechtsgrundlage von CRIF:

- CRIF muss über eine eigene **Rechtsgrundlage** für die **Speicherung** und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten verfügen und darf sich nicht auf die Rechtsgrundlagen der Telekom berufen. Wenn sich die Telekom nun auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) stützt, stellt dies ein Problem dar, da eine Bonitätsprüfung nicht erforderlich ist, um meine Vertragsbeziehung mit der Telekom zu erfüllen.

3. Verstoß gegen die DSGVO:

- Wenn CRIF oder die Telekom die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung falsch interpretieren, handelt es sich um einen Verstoß gegen **Artikel 5 DSGVO** (Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Transparenz und Verhältnismäßigkeit).
-

CRIF, Schufa und die Telekom können ihre Verfahren nicht rechtfertigen, da:

1. **Sie keine ausreichende Rechtsgrundlage** für die Verarbeitung und Weitergabe meiner geschützten Daten haben (weder nach Artikel 6 Abs. 1 Buchst. b) noch nach Buchst. f) DSGVO).
 2. **Sie mich im Voraus nicht über die Datenverarbeitung informiert haben**, obwohl dies nach Artikel 14 DSGVO vorgeschrieben ist.
 3. **Sie die Grundsätze der Transparenz und Verhältnismäßigkeit** gemäß Artikel 5 DSGVO nicht eingehalten haben.
 4. **Dies eindeutig auf systemische Fehler, Versäumnisse und Verstöße** gegen die DSGVO in den Verfahren von CRIF, Schufa und der Telekom hinweist.
-
-

Warum vor Gericht nicht haltbar:

1. Fehlende Rechtsgrundlage:

Sollte sich CRIF auf ein **berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO)** berufen, müsste nachgewiesen werden, dass ihr Interesse an der Datenverarbeitung nicht die Grundrechte auf Zugang zum Internet ohne Einschränkungen und zu angemessenen Preisen überwiegt. Das wäre schwierig, weil:

- ♣ Eine Bonitätsprüfung ist nicht notwendig, um Internetdienste bereitzustellen.
- ♣ Das Risiko der Telekom (z. B. Nichtzahlung einer Rechnung) ist minimal im Vergleich zu meinem finanziellen und sozialen Schaden.

2. Versäumnis der Informationspflicht:

- Die DSGVO schreibt klar vor, dass die betroffene Person **vor der Verarbeitung** oder **Weitergabe ihrer Daten an Dritte** informiert werden muss.
- Falls CRIF Sie nicht informiert hat, **liegt ein Verstoß gegen Artikel 12, 13 und 14 DSGVO vor.**

3. Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und ihrer Bedeutung:

- Wenn die Datenverarbeitung und die darauffolgenden Entscheidungen (z. B. die Verweigerung des Internetzugangs) nicht angemessen in Bezug auf das Ziel (Schutz vor Nichtzahlung) waren, handelt es sich um einen unrechtmäßigen Eingriff in meine Grundrechte. Dies zeigt sich in dem geringen Risiko der Telekom im Vergleich zu den hohen, unverhältnismäßigen Kosten für mich (108 €/Monat), die direkt aus deren automatisierter Entscheidung resultieren.

4. Automatisierte Entscheidungen:

- Wenn CRIF und die Telekom Ihre Daten für automatisierte Entscheidungen verwenden, ohne Ihre informierte Zustimmung oder die Möglichkeit, Einspruch zu erheben oder einen menschlichen Eingriff zu verlangen, verstößt dies gegen Artikel 22 DSGVO.

Falls sich die Telekom auf berechtigte Interessen (Buchstabe b)) beruft,

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO – Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags

Die Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrags erfordert keine informierte Zustimmung, wenn die Verarbeitung tatsächlich notwendig ist, um den Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen. **Jedoch:**

- 1. Die Telekom muss nachweisen, dass die Bonitätsprüfung notwendig ist, um einen Vertrag abzuschließen.**
 - Das bedeutet, dass der Vertragsabschluss ohne diese Prüfung nicht möglich wäre.
 - CRIF bleibt weiterhin zur Transparenz verpflichtet.
 - Sie haben das Recht zu erfahren, wie und warum Ihre Daten verwendet wurden, und CRIF muss nachweisen, dass die Verarbeitung rechtmäßig war.
 - Wenn CRIF Sie nicht über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informiert hat oder keine Informationen über den Zweck und die rechtliche Grundlage dieser Verarbeitung bereitgestellt hat, liegt ein

Verstoß gegen die **DSGVO** vor. Das Gesetz legt klare Pflichten in Bezug auf Transparenz und Information der betroffenen Personen fest.

2. **CRIF muss eine eigene Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten an die Telekom haben.**

- Auch wenn die Telekom behauptet, dass die Bonitätsprüfung notwendig sei (Buchstabe b)), muss CRIF sicherstellen, dass die Weitergabe Ihrer Daten an die Telekom mit der DSGVO im Einklang steht. Dafür könnte CRIF theoretisch folgende Rechtsgrundlagen nutzen:
 - a) **Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) – Einwilligung:** In diesem Fall hätte CRIF Ihre informierte Einwilligung einholen müssen. (Und ich habe CRIF keine informierte Einwilligung erteilt.)
 - b) **Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) – Berechtigtes Interesse:** CRIF könnte theoretisch argumentieren, dass sie ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe der Daten an die Telekom haben. Dieses Interesse darf jedoch nicht Ihre Grundrechte und Freiheiten überwiegen.

Kombination von Buchstaben b) und f):

- Die Telekom könnte theoretisch behaupten, dass die Bonitätsprüfung zur Vertragserfüllung notwendig ist (Buchstabe b)), aber um Ihre Daten von CRIF zu erhalten, müsste CRIF:
 - a) Ihre Zustimmung einholen (Buchstabe a)),
Oder
 - b) Sich auf ein eigenes berechtigtes Interesse (Buchstabe f)) stützen, das Ihre Grundrechte und Freiheiten nicht überwiegt.

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO – Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung erfordert keine informierte Zustimmung, wenn die Verarbeitung tatsächlich notwendig ist, um den Vertrag abzuschließen oder zu erfüllen. **Jedoch:**

1. **Die Telekom muss nachweisen, dass die Bonitätsprüfung wirklich notwendig ist, um einen Vertrag abzuschließen.**
2. **CRIF muss eine eigene Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten an die Telekom haben.**

- Auch wenn die Telekom behauptet, dass die Bonitätsprüfung notwendig ist (Buchstabe b)), muss CRIF sicherstellen, dass die Weitergabe Ihrer Daten an die Telekom mit der DSGVO im Einklang steht. Dafür könnte CRIF folgende Rechtsgrundlagen nutzen:

- **Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) – Einwilligung:** In diesem Fall müsste CRIF Ihre informierte Einwilligung einholen.
 - **Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) – Berechtigtes Interesse:** CRIF könnte argumentieren, dass sie ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe der Daten an die Telekom haben. Dieses Interesse darf jedoch nicht Ihre Grundrechte und Freiheiten überwiegen.
-

Kombination der Artikel b) und f):

- **Die Telekom könnte behaupten, dass die Bonitätsprüfung für die Vertragserfüllung erforderlich ist (Buchstabe b)).**
 - Damit die Telekom jedoch Ihre Daten von CRIF erhält, müsste CRIF:
 - Ihre **Einwilligung einholen (Buchstabe a)),**
 - oder sich auf ein eigenes **berechtigtes Interesse (Buchstabe f)) stützen.**
-

Es gibt jedoch drei Probleme:

1. **Fehlende informierte Einwilligung:**
 - Wenn CRIF keine klaren und verständlichen Informationen darüber bereitgestellt hat, warum Ihre Daten verarbeitet und weitergegeben werden, verstößt dies gegen die DSGVO (Artikel 12–14).
 - Wenn ich keine Einwilligung zur Weitergabe meiner Daten an die Telekom erteilt habe, muss CRIF über eine andere starke Rechtsgrundlage verfügen.
 - Die Telekom müsste nachweisen, dass der Vertragsabschluss ohne die Bonitätsprüfung unmöglich wäre, was in diesem Fall nicht zutrifft.
 - Die Telekom darf sich nicht naiv darauf berufen, dass sie sich durch eine Bonitätsprüfung vor übermäßigen Forderungen schützen will, wenn sie mich durch die unrechtmäßige Anwendung der Bonitätsprüfung und die Verweigerung des Internetzugangs über 5 Jahre hinweg mit 4.380 € verschuldet.
-

1. Bonitätsprüfung

- Die Telekom kann sich nur dann auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO berufen, um Daten zu erhalten, wenn die Bonitätsprüfung nachweislich erforderlich für den Vertragsabschluss ist. Dies entbindet CRIF jedoch nicht von

der Verpflichtung, nachzuweisen, dass sie über eine eigene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte verfügt.

- Wenn CRIF weder eine Einwilligung noch ein berechtigtes Interesse hat, ist ihr Handeln unrechtmäßig.

2. Verstoß gegen die Grundsätze des Artikels 5 DSGVO:

- **Rechtmäßigkeit:** Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage.
- **Transparenz:** Keine Information über die Datenverarbeitung.
- **Datenminimierung:** Die Bonitätsprüfung stellt eine unverhältnismäßige Verarbeitung von Daten dar.

Und damit ist alles gesagt!

Wichtige Aspekte für die Entscheidung des Gerichts:

- **Inkonsistenz der Rechtsgrundlagen:** Die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (CRIF vs. Telekom und Schufa vs. Telekom) zeigen, dass zwischen Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben f) und b) argumentiert wird, was die Unsicherheit der rechtlichen Basis belegt.
- **Bonitätsprüfung:**
 - Ist keine gesetzliche Verpflichtung.
 - Ist nicht erforderlich für die Vertragserfüllung.

Hinweis an das Gericht:

- **Verstoß gegen die Informations- und Transparenzpflichten:** Die beklagten Parteien haben ihre Verpflichtungen nach der DSGVO verletzt.
- **Unverhältnismäßiger Eingriff:** Die Ablehnung des Internetzugangs greift unverhältnismäßig in meine Grundrechte ein, insbesondere in das Recht auf Zugang zum Internet, Zugang zu Informationen und soziale Inklusion.

Informationspflicht (Artikel 14 DSGVO):

CRIF hat die Pflicht, Sie über Folgendes zu informieren:

- Den Zweck der Datenverarbeitung.
- Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung.
- Die Empfänger der Daten (in diesem Fall Telekom).

Wenn CRIF Sie **vor der Verarbeitung nicht informiert hat**, liegt ein Verstoß gegen die DSGVO vor.

Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO):

- Wenn CRIF Ihre Daten für Zwecke verarbeitet, die nicht für die Vertragserfüllung erforderlich sind oder nicht unter ein berechtigtes Interesse (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)) fallen, muss eine informierte Einwilligung eingeholt werden.
- Die Einwilligung muss klar, freiwillig und im **Voraus erteilt werden**. Ohne eine solche Einwilligung ist die Verarbeitung und Weitergabe der Daten an Dritte (z. B. die Telekom) unrechtmäßig.

Meine Argumente für das Gericht:

1. Anforderung von Beweisen zur Information:

- Ich fordere das Gericht auf, die CRIF GmbH per Gerichtsbeschluss dazu zu verpflichten, Beweise vorzulegen, dass sie mich gemäß Artikel 14 DSGVO vor der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zweck der Weitergabe an die Telekom informiert hat.
- Diese Beweise könnten eine Kopie der Informationen umfassen, die mir hätten zugestellt werden müssen (z. B. eine Mitteilung über die Datenverarbeitung).

2. Anforderung von Beweisen zur Einwilligung:

- Ich fordere das Gericht auf, CRIF zu verpflichten, zu beweisen, dass ich eine informierte Einwilligung zur Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an die Telekom gegeben habe.
- Ohne diese Einwilligung ist die Weitergabe der Daten an Dritte unrechtmäßig, es sei denn, CRIF kann eine andere Rechtsgrundlage (z. B. ein berechtigtes Interesse, das ebenfalls nachgewiesen werden muss) vorweisen.

3. Verstoß gegen die DSGVO:

- Sollte CRIF diese Beweise nicht vorlegen können, hätten sie gegen die Artikel 5, 12–14 DSGVO sowie Artikel 6 Absatz 1 DSGVO verstoßen, wodurch die Datenverarbeitung als unrechtmäßig einzustufen ist.

Ich schlage dem Gericht vor:

„Das Gericht möge die CRIF GmbH anweisen, den Nachweis zu erbringen, dass sie mich vor der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten über die Datenverarbeitung informiert und meine informierte Einwilligung für deren Weitergabe an die Telekom Deutschland GmbH eingeholt hat, noch bevor die Daten

an die Telekom übermittelt wurden. Ohne diese Nachweise kann die Verarbeitung nicht als rechtmäßig angesehen werden.“

Und es ist erledigt!

Nach der **DSGVO** ist die Speicherung personenbezogener Daten strikt **an das Prinzip der Speicherbegrenzung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe e)) gebunden**, das festlegt, dass personenbezogene Daten nur so lange aufbewahrt werden dürfen, wie es für die **Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist**.

Warum eine Speicherung über 5 Jahre problematisch ist:

1. Einschränkung der Speicherung:

- Wenn der Zweck der Datenverarbeitung (z. B. die Bonitätsprüfung während Ihrer Insolvenz) erfüllt wurde, haben weder CRIF noch Schufa das Recht, die Daten auf unbestimmte Zeit zu speichern.
- Eine Speicherdauer von 5 Jahren gilt als unverhältnismäßig, wenn kein gesetzlicher Grund für die Aufbewahrung vorliegt.

2. Einwilligung oder Information:

- Wenn Sie nicht darüber informiert wurden, dass Ihre Daten für 5 Jahre gespeichert werden, liegt ein Verstoß gegen die DSGVO vor, insbesondere gegen Artikel 13 oder 14.
- Werden Daten ohne Ihre Zustimmung oder ohne eine klare Rechtsgrundlage gespeichert, verstößt dies gegen die Grundsätze der DSGVO.

3. Speicherzeitraum:

- Die DSGVO legt keine festen Zeiträume (z. B. 1 Monat) für die Datenspeicherung fest. Entscheidend ist, ob die Speicherung der Daten notwendig und verhältnismäßig zum Zweck ist.
 - CRIF und Schufa müssen nachweisen können, dass die Speicherung tatsächlich erforderlich war.
-

Meine Situation:

- **Sie müssen meine Daten unverzüglich löschen**, da weder CRIF noch Schufa über eine rechtlich solide Grundlage für die Speicherung oder Erhebung meiner Daten verfügen. Sie haben weder meine Zustimmung zur Verarbeitung noch zur Weitergabe an Dritte wie Telekom oder O2 Telefónica eingeholt und verfügen über keine relevante Rechtsgrundlage.
- Wenn CRIF oder Schufa keine starke Rechtsgrundlage für die Speicherung meiner Daten (z. B. berechtigtes Interesse oder gesetzliche Verpflichtung) haben, müssen sie meine Daten sofort löschen und mir dies schriftlich bestätigen.

Fehlende informierte Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO):

- Wenn CRIF oder Schufa **keine informierte Einwilligung von Ihnen erhalten haben**, haben sie keine Berechtigung:
 - Ihre Daten zu verarbeiten.
 - Ihre Daten zu speichern.
 - Ihre Daten an Dritte weiterzugeben (z. B. Telekom oder O2 Telefónica).
- Die Einwilligung muss **freiwillig, ausdrücklich und informiert sein**. Ohne sie ist die Verarbeitung **unrechtmäßig**.

Grundsatz der Rechtmäßigkeit (Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO):

- Liegt keine klare Rechtsgrundlage vor (z. B. Einwilligung oder gesetzliche Verpflichtung), ist die Verarbeitung **unrechtmäßig**.

Grundsatz der Transparenz (Artikel 12–14 DSGVO):

- Weder CRIF noch Schufa haben mich informiert:
 - Über den Zweck der Speicherung meiner Daten.
 - Über die Dauer der Speicherung meiner Daten.
 - Über die Möglichkeit der Weitergabe meiner Daten an Dritte.
 - Dies stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar, der die Verarbeitung meiner Daten unrechtmäßig macht.
 - **Wenn es keine starke Rechtsgrundlage gibt, müssen meine Daten sofort und unverzüglich gelöscht werden.**
 - Ohne meine Zustimmung sind weder CRIF noch Schufa berechtigt, meine Daten zu verarbeiten oder an Dritte wie Telekom oder O2 Telefónica weiterzugeben.
-

Lösungsvorschlag:

1. Antrag auf rechtliche Anordnung:

- „Ich beantrage, dass das Oberlandesgericht München CRIF und Schufa verpflichtet, detaillierte Informationen über die Rechtsgrundlage vorzulegen, auf deren Grundlage meine Daten für „5 Jahre“ gespeichert wurden, einschließlich:
 - Datums der Datenerhebung.
 - Zweck der Verarbeitung.
 - Allen Dritten, denen die Daten offengelegt wurden.
- Ich fordere Aufklärung darüber:
 - Zu welchem Zweck die Daten weiterhin unrechtmäßig gespeichert werden, ohne meine Zustimmung.
 - Wann die Daten gesammelt wurden.
 - Wann der Verarbeitungszweck erfüllt wurde.
 - Wer sonst Zugriff auf diese Daten hatte.
- Ich fordere eine Erklärung, warum von CRIF keine informierte Einwilligung von mir eingeholt wurde.
- Ich verlange eine Bestätigung der Datenlöschung und einen entsprechenden Nachweis.
- Ich fordere, dass CRIF und Schufa nachweisen, dass alle meine personenbezogenen Daten gelöscht wurden, einschließlich der Daten, die an Dritte weitergegeben wurden.

2. Antrag auf Datenlöschung:

- Da kein Nachweis für eine gesetzliche Grundlage für die Speicherung meiner personenbezogenen Daten vorliegt, beantrage ich deren Löschung gemäß Artikel 17 DSGVO (Recht auf Löschung).

3. Verstöße gegen die DSGVO:

- Sollte keine solide Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren bestehen, verstößt diese Speicherung gegen den Grundsatz der Speicherbegrenzung und damit gegen die DSGVO.
- Weder CRIF noch Schufa sind berechtigt, meine personenbezogenen Daten ohne eine klare und solide Rechtsgrundlage und ohne meine Information oder Zustimmung zu speichern.
- Ihr Interesse an der Speicherung der Daten darf meine Grundrechte auf den Schutz personenbezogener Daten nicht überwiegen.
- Wenn keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten besteht, müssen diese Praktiken sofort eingestellt

und meine Daten gelöscht werden. Ich fordere, dass die Beklagten unverzüglich beginnen, das Gesetz einzuhalten.

- Da kein Beweis vorliegt, dass ich eine informierte Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten an Dritte gegeben habe, betrachte ich die Speicherung dieser Daten als rechtswidrig.
- Sollten meine Daten ohne meine Zustimmung an Dritte weitergegeben worden sein, fordere ich, dass diese Stellen die Nutzung der Daten sofort einstellen und alle meine personenbezogenen Daten einschließlich etwaiger Kopien löschen.
- Weder CRIF noch Schufa konnten nachweisen, dass ihr berechtigtes Interesse an der Speicherung meiner Daten meine Grundrechte und Freiheiten gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO überwiegt.

Erklärung der Schlüsselbegriffe und -konzepte:

1. Falls ich der Agentur CRIF keine informierte Einwilligung erteilt habe, kann CRIF Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO nicht als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherung meiner Daten verwenden.
2. Falls CRIF mich nicht über die Verarbeitung meiner Daten informiert hat, stellt dies einen Verstoß gegen die DSGVO dar, insbesondere gegen die Artikel 12 bis 14, die die Transparenzpflicht und die Informationspflicht gegenüber der betroffenen Person regeln.
3. Die Deutsche Telekom AG kann argumentieren, dass eine Bonitätsprüfung für die Erfüllung des Vertrags erforderlich ist (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO), doch um meine Daten von CRIF zu erhalten, müsste CRIF eine eigene Rechtsgrundlage haben. Diese könnte sein:
 - Meine informierte Einwilligung (die ich jedoch nicht erteilt habe).
 - Ein berechtigtes Interesse (Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO), allerdings darf dieses Interesse meine Grundrechte und Freiheiten nicht überwiegen.
4. Falls CRIF meine Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren ohne eine gültige Rechtsgrundlage gespeichert hat, verstößt dies gegen das Prinzip der Speicherbegrenzung gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe e) DSGVO.
5. Falls die Deutsche Telekom AG aufgrund von CRIF-Daten die Erbringung von Dienstleistungen verweigert hat, obwohl CRIF keine gültige Rechtsgrundlage für die Speicherung und Weitergabe dieser Daten hatte, hat sich die Telekom mitschuldig an einem DSGVO-Verstoß gemacht.

Aufgrund dieser Tatsachen ist klar, dass die Deutsche Telekom AG sich nicht rechtmäßig auf CRIF berufen kann, wenn CRIF keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung meiner Daten hatte. Falls ich nicht informiert wurde und keine Einwilligung gegeben habe, ist die Verarbeitung meiner Daten unrechtmäßig.

CRIF kann Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO („notwendig zur Erfüllung eines Vertrags“) nicht als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung meiner Daten heranziehen, da CRIF keine Vertragspartei mit mir ist.

Erklärung:

- Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten nur dann, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, dessen Vertragspartei ich bin.
- CRIF ist keine Vertragspartei in meinem Verhältnis zur Deutschen Telekom AG und kann daher nicht behaupten, dass die Verarbeitung meiner Daten „zur Vertragserfüllung erforderlich“ sei.
- CRIF müsste eine andere Rechtsgrundlage haben, wie beispielsweise meine informierte Einwilligung (die ich CRIF jedoch nicht erteilt habe) oder ein berechtigtes Interesse (das jedoch begründet und gegenüber meinen Rechten abgewogen sein müsste).

Fazit:

Falls CRIF keine gültige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten hat, kann die Deutsche Telekom AG diese Daten nicht rechtmäßig als Grund für die Verweigerung ihrer Dienstleistungen verwenden. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die DSGVO dar, und meine Beschwerde ist rechtlich begründet.

Schlussfolgerung:

Die Speicherung von Daten über einen Zeitraum von „5 Jahren“ ohne meine Zustimmung oder ohne eine solide Rechtsgrundlage ist rechtswidrig. Weder CRIF noch Schufa haben das automatische Recht, meine Daten auf unbestimmte Zeit ohne eine starke Rechtsgrundlage zu speichern, und ich habe das Recht, diese Praktiken anzufechten.

Meine Daten müssen gelöscht werden, wenn keine klare und starke Rechtsgrundlage besteht. Weder CRIF noch Schufa sind berechtigt, meine Daten über einen so langen Zeitraum ohne meine Zustimmung zu speichern, geschweige denn, sie an Dritte weiterzugeben. Meine Position ist rechtlich korrekt, und ich fordere daher von den beklagten Parteien, einschließlich CRIF, dass sie unverzüglich beginnen, das Gesetz und die DSGVO-Vorschriften einzuhalten!

"Zusätzlich finden Sie im Anhang dieses Dokuments auf den Seiten 37-38 (DE Original), 39-40 (Englisch) and 41-42 (SK) die Stellungnahme der EU-Kommission, die mit meiner

Rechtsauffassung übereinstimmt."

Ich bitte das Gericht, diesen Fall gründlich zu prüfen und eine Korrektur dieses rechtswidrigen Verhaltens sicherzustellen.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 26.1.2025

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes and a final diagonal stroke.



Telekom Deutschland GmbH, PF 30 04 44, 53184 Bonn

P

4E 3C07 27C0 68 A001 ED0A
DV 01.25 0,95 Deutsche Post



402
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

SERVICE-TEAM
0800 33 04108
AUS DEM AUSLAND
+49 228 939-2086
FAX
0180 5 333260*
E-MAIL
riskmanagement@telekom.de

Datum 29.12.2024
Seite 1 von 2

ABLEHNUNG IHRES AUFTRAGS VOM 28.12.2024 (FESTNETZ-VERTRAG)

Unsere Referenznummer: RMC134448438

Guten Tag Peter Ferenc,

herzlichen Dank für Ihr Interesse und das damit verbundene Vertrauen.

So gern wir Ihrem Wunsch entsprochen hätten, mussten wir Ihren Auftrag nach sorgfältiger Prüfung ablehnen.

Grund für diese Entscheidung ist Ihre aktuelle Bonitätsauskunft der CRIF GmbH.

Bei Interesse können Sie Ihre schriftliche Selbstauskunft hier anfordern:

CRIF GmbH, Stichwort: Telekom, Postfach 50 01 66, D-22701 Hamburg.

Bitte fügen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses bei.

Wenn Ihnen in der Selbstauskunft keine relevanten Informationen genannt werden, rufen Sie uns unter der Rufnummer 0800 33 04108 an. Wir prüfen dann gern unsere Entscheidung.

Als sofortige Lösung bieten wir Ihnen eine Alternative: Bei Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 260 Euro führen wir Ihren Auftrag wunschgemäß aus. Dazu reservieren wir diesen für 14 Tage.

Die Bankverbindung lautet:

Empfänger: Telekom Deutschland GmbH

IBAN: DE08250100300000289304, BIC: PBNKDEFFXXX, Postbank

Bitte geben Sie Ihr neues Buchungskonto 5633024827 als Verwendungszweck an.

TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH, KUNDENSERVICE

Hausanschrift: Landgrabenweg 151, 53227 Bonn | Postanschrift: PF 30 04 44, 53184 Bonn | Internet: www.telekom.de
Aufsichtsrat: Dr. Christian P. Illek (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Srinivasan Gopalan (Sprecher), Dr. Kerstin Baumgart, Dr. Robert Hauber,
Wolfgang Metzke, Dr. Abdurazak Mudesir, Steffen Schlager, Simone Thüner, Klaus Werner
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRB 5919 | Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 122265872 | WEEE-Reg.-Nr. DE60800328

* 0,14 Euro / Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro / Min.

Empfänger Herr Peter Ferenc

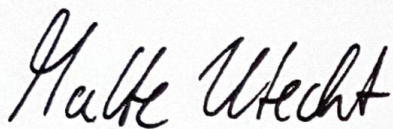
Datum 29.12.2024
Seite 2 von 2

Diese Angabe ist äußerst wichtig, damit Ihre Zahlung korrekt bei uns zugeordnet wird. Sobald Sie unsere Rechnungen neun Monate lang wie vereinbart bezahlt haben, verrechnen wir die (nicht verzinsten) Sicherheitsleistung mit unseren Forderungen. Die Möglichkeit einer Ratenzahlung besteht leider nicht.

Sobald Ihre Überweisung eingegangen ist, wird Ihr Auftrag direkt weiterbearbeitet. Sollten Sie das Angebot der Sicherheitsleistung bereits angenommen haben, sehen Sie das Schreiben bitte als Information an.

Wir freuen uns, bald wieder von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüße



Malte Utecht
Leiter Kundenservice





EUROPÄISCHE KOMMISSION
GENERALDIREKTION JUSTIZ und VERBRAUCHER

Direktion C: Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit
Referat C.3: Datenschutz

Brüssel, den 15/01/2025
JUST.C3/VB/ en/Ares(2025)264521

Herrn
Peter Ferenc
E-Mail: info@foxprof.club

Betr.: Ares(2024)6769562 – Ihre Beschwerde vom 25.09.2024

Sehr geehrter Herr Ferenc,

wir nehmen Bezug auf Ihre Beschwerde vom 25.09.2024, die Sie über das Beschwerdeformular der Europäischen Kommission eingereicht haben. Diese ist unter der Referenz Ares(2024)6769562 registriert. Wir haben alle Informationen, die Sie uns übermittelt haben, zur Kenntnis genommen. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung unserer Antwort.

Sie bringen mit Ihrer Beschwerde vor, dass Deutsche Telecom und Schufa Holding AG gegen Unionsrecht verstößen, indem sie eine auf automatisierter Verarbeitung beruhende Entscheidung ohne Einwilligung treffen und Ihre personenbezogenen Daten manipulieren.

Seit dem 25. Mai 2018 gilt für alle Mitgliedstaaten der EU die Datenschutz-Grundverordnung¹ (DS-GVO), welche die Datenschutzrichtlinie 1995/46/EG aufhebt und ersetzt. Die DS-GVO stärkt die Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten sowie die Rechte des Einzelnen in Bezug auf seine jeweiligen personenbezogenen Daten. Die Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, die für Organisationen des privaten oder öffentlichen Sektors unmittelbar gelten, sofern diese personenbezogene Daten in der EU verarbeiten.

Art. 22 Abs. 1 DS-GVO schreibt vor, dass die von einer Datenverarbeitung betroffene Person grundsätzlich das Recht hat, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Der Anwendungsbereich von Art. 22 DS-GVO ist dann eröffnet, wenn es keine wesentliche menschliche Beteiligung an der Entscheidung gibt. Nach der Rechtsprechung des EuGH reicht bereits eine vorläufige automatisierte Entscheidung aus, wenn diese maßgeblich für eine endgültige Entscheidung herangezogen wird (EuGH, 07.12.2023 - C-634/21).

¹ Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. L 119, 04.05.2016, S. 1–88.

Das Verbot nach Art. 22 Abs. 1 DS-GVO gilt gemäß Abs. 2 nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. Liegt keiner dieser drei Fälle vor, darf der Verantwortliche die betroffene Person nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterwerfen. Dementsprechend ist eine Einwilligung nicht die einzige Rechtsgrundlage, auf die eine automatisierte Entscheidung gestützt werden kann.

Sie bringen weiter vor, dass Ihre Daten manipuliert werden. Art. 5 Abs. 1 Buchst. d DS-VGO schreibt den Grundsatz von Richtigkeit vor. Gemäß diesem Grundsatz müssen personenbezogene Daten *„sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden“*. Wenn Sie finden, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht richtig oder unvollständig sind, haben Sie gemäß Art. 16 DS-VGO das Recht auf Berichtigung.

Die Überwachung und Durchsetzung der Anwendung der DS-GVO fällt in die Zuständigkeit der nationalen Datenschutzbehörden und Gerichte, unbeschadet der Zuständigkeiten der Europäischen Kommission als Hüterin der Verträge. Bitte beachten Sie, dass die Europäische Kommission nicht befugt ist, Beschwerden über die Anwendung der DS-GVO im Einzelfall zu beurteilen. Dies betrifft etwa Beschwerden gegen die Übermittlung von personenbezogenen Daten in konkreten Fällen, wie den Ihren. Diese Beschwerden fallen ausschließlich in die Zuständigkeit der nationalen Datenschutzbehörden und Gerichte.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen die DS-GVO verstößt, können Sie gemäß Art. 77 DS-GVO eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einlegen. Die Liste der Aufsichtsbehörden in Deutschland können Sie hier finden:

<https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html>

Darüber hinaus möchte ich Sie informieren, dass Sie gemäß Art. 79 DS-GVO zudem das Recht haben, einen gerichtlichen Rechtsbehelf direkt gegen einen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortlichen einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte nach der DS-GVO infolge einer nicht DSGVO-konformen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verletzt worden sind.

Aus den oben genannten Gründen wird die Kommission Ihrer Beschwerde nicht weiter nachgehen.

Mit freundlichen Grüßen

Olivier MICOL
Referatsleiter





EUROPÄISCHE KOMMISSION
GENERALDIREKTION JUSTIZ und VERBRAUCHER

Direktion C: Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit
Referat C.3: Datenschutz

Brüssel, den 15/01/2025
JUST.C3/VB/ en/Ares(2025)264521

Herrn
Peter Ferenc
E-Mail: info@foxprof.club

Subject: Ares(2024)6769562 – Your Complaint of 25.09.2024

Dear Mr. Ferenc,

We refer to your complaint submitted on **25.09.2024** via the **European Commission's complaint form**. Your complaint has been registered under reference number **Ares(2024)6769562**. We have taken note of all the information you have provided. **We apologize for the delay in our response.**

In your complaint, you claim that **Deutsche Telekom and Schufa Holding AG are violating Union law** by making **decisions based on automated processing without consent** and **manipulating your personal data**.

Since **25 May 2018**, the **General Data Protection Regulation (GDPR)** has been in force in **all EU Member States**, replacing **Directive 1995/46/EC on data protection**. The **GDPR strengthens data protection rules** as well as the **rights of individuals regarding their personal data**. The regulation sets out provisions for the **protection of personal data** that apply directly to **private and public sector organizations processing personal data within the EU**.

Article 22(1) GDPR states that a **data subject generally has the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, which produces legal effects concerning them or significantly affects them**. This applies if **there is no significant human involvement in the decision-making process**. According to the **jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (CJEU)**, even a **preliminary automated decision** can fall under this article if it is **significantly used in the final decision-making process (CJEU, 07.12.2023 - C-634/21)**.

According to **Article 22(2) GDPR**, the prohibition in **Article 22(1)** **does not apply** if the decision is:

- **Necessary for entering into or performing a contract** between the data subject and the controller,
- **Authorized by Union or Member State law**, or
- **Based on the explicit consent of the data subject**.

If none of these conditions apply, the controller **may not subject the data subject to a decision based solely on automated processing**. This means that **consent is**

not the only legal basis for automated decision-making, but one of three possible justifications.

Data Accuracy and Right to Rectification:

You also claim that **your data has been manipulated**. Article 5(1)(d) GDPR establishes the **principle of data accuracy**, which requires that:

- **Personal data must be accurate and kept up to date.**
- **All reasonable measures must be taken to ensure that inaccurate personal data is erased or rectified without delay.**

If you believe that **your personal data is incorrect or incomplete**, you have the **right to rectification under Article 16 GDPR**.

Competence and Jurisdiction of National Authorities:

The **supervision and enforcement of GDPR compliance** falls under the **competence of national data protection authorities and courts**. The European Commission, as the **guardian of the treaties**, does not have the power to handle **individual complaints concerning GDPR violations**.

If you believe that your data has been processed **in violation of GDPR**, you may:

- **Submit a complaint to the competent national supervisory authority under Article 77 GDPR.**
 - You can find the list of **data protection authorities in Germany** here:
[German Data Protection Authorities](#)
- **Exercise your right to legal recourse under Article 79 GDPR** by filing a lawsuit directly against the data controller responsible for processing your personal data.

Based on these considerations, the **European Commission will not pursue your complaint further**.

Best regards,

Olivier MICOL

Head of Unit

Electronically signed on 15/01/2025 17:04 (UTC+01)

pursuant to Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121.



Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov

Riaditeľstvo C: Základné práva a právny štát

Oddelenie C.3: Ochrana údajov

Brusel, 15.01.2025

JUST.C3/VB/en/Ares(2025)264521

Peter Ferenc

E-mail: info@foxprof.club

Predmet: Ares(2024)6769562 – Vaša sťažnosť zo dňa 25.09.2024

Vážený pán Ferenc,

Odkazujeme na vašu sťažnosť podanú dňa **25.09.2024** prostredníctvom **formulára sťažností Európskej komisie**. Vaša sťažnosť bola zaregistrovaná pod referenčným číslom **Ares(2024)6769562**. Všetky informácie, ktoré ste nám poskytli, sme vzali na vedomie. **Ospravedlňujeme sa za oneskorenie odpovede.**

Vo svojej sťažnosti uvádzate, že **Deutsche Telekom a Schufa Holding AG** porušujú **právo Únie**, keď **prijímajú rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní bez súhlasu a manipulujú s vašimi osobnými údajmi**.

Od **25. mája 2018** je vo **všetkých členských štátoch EÚ** účinné **Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)**, ktoré nahradilo **Smernicu o ochrane údajov 95/46/ES**. **GDPR posilňuje pravidlá ochrany osobných údajov a zvyšuje práva jednotlivcov** týkajúce sa ich osobných údajov. Toto nariadenie stanovuje pravidlá **ochrany osobných údajov**, ktoré sa **priamo vzťahujú na súkromné aj verejné organizácie spracúvajúce osobné údaje v EÚ**.

Článok 22 ods. 1 GDPR stanovuje, že **dotknutá osoba má všeobecne právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré má právne účinky alebo ju významne ovplyvňuje**. Toto ustanovenie platí, **ak neexistuje významná ľudská účasť na rozhodovacom procese**. Podľa judikatúry **Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ)** už **predbežné automatizované rozhodnutie** môže spadať pod tento článok, **ak sa významne používa pri konečnom rozhodovaní (SDEÚ, 07.12.2023 - C-634/21)**.

Podľa **článku 22 ods. 2 GDPR** sa zákaz uvedený v **článku 22 ods. 1** **neuplatňuje**, ak je rozhodnutie:

- **nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy** medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
- **autorizované právom EÚ alebo členského štátu**, alebo
- **založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby**.

Ak žiadna z týchto podmienok nie je splnená, **prevádzkovateľ nemôže dotknutú osobu podrobiť rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní**. To znamená, že **súhlas nie je jediným právnym základom pre automatizované rozhodovanie, ale len jedným z troch možných oprávnení**.



Presnosť údajov a právo na opravu:

Taktiež uvádzate, že **vaše údaje boli manipulované. Článok 5 ods. 1 písm. d) GDPR** ustanovuje **zásadu presnosti údajov**, ktorá vyžaduje, aby:

- **Osobné údaje boli presné a aktuálne.**
- **Boli prijaté všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli nepresné osobné údaje bezodkladne vymazané alebo opravené.**

Ak sa domnievate, že **vaše osobné údaje sú nesprávne alebo neúplné**, máte **právo na opravu podľa článku 16 GDPR**.

Príslušnosť a právomoc národných orgánov:

Dohľad a presadzovanie súladu s GDPR patrí do kompetencie národných orgánov na ochranu osobných údajov a súdov. Európska komisia nemá právomoc riešiť individuálne sťažnosti týkajúce sa porušovania GDPR.

Ak sa domnievate, že vaše údaje boli spracované **v rozpore s GDPR**, môžete:

- **Podat' sťažnosť na príslušný národný dozorný orgán podľa článku 77 GDPR.**
 - **Zoznam dozorných orgánov v Nemecku nájdete tu:**
[Nemecké dozorné orgány na ochranu údajov](#)
- **Uplatniť si právo na súdnu ochranu podľa článku 79 GDPR** podaním žaloby priamo proti prevádzkovateľovi údajov, ktorý je zodpovedný za ich spracovanie.

Na základe týchto skutočností **Európska komisia nebude vašu sťažnosť ďalej riešiť.**

S úctou,

Olivier MICOL

Vedúci oddelenia

Elektronicky podpísané dňa 15.01.2025 o 17:04 (UTC+01)

v súlade s článkom 11 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/2121.



Plaintiff:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

Higher Regional Court of Munich

Prielmayerstraße 7

80335 München

Deutschland

poststelle@olg-m.bayern.de

Datum: 26. Januar 2025

Refusal of Internet Connection by Telekom Deutschland GmbH

Subject: Notification of the Refusal to Provide Internet Connection by Telekom Deutschland GmbH Based on Article 6 (1) (b) GDPR. This concerns additional evidence in this proceeding.

Case No. 91 O 2699/24

Dear Higher Regional Court of Munich,

I hereby inform you that **Deutsche Telekom AG** has systematically refused my request for internet connection based on a credit check conducted by the credit agency **CRIF GmbH**. This decision, dated **December 28, 2024**, is considered **discriminatory, disproportionate, and in violation of GDPR principles and the principles of equal treatment**. I am attaching the scanned decision related to this notification on **pages 35-36**.

1. Disproportion and Discrimination

- Telekom justified its decision by stating that my credit profile with **CRIF** was assessed as risky.
- The requirement of a **260€ security deposit** is disproportionate, considering that Telekom's maximum risk is the **non-payment of the last bill amounting to only 40€**.

- My financial expenses for an alternative internet connection amount to **108€ per month**, which results in an additional burden of **68€ per month** for me and total losses of **4,380€ over a period of five years**.
- This **imbalance** between my costs and Telekom's risk is a clear example of **disproportionate treatment**.
- A solvent customer could equally fail to pay the last bill, yet no security deposit is required in such cases, indicating **discrimination and disproportionality**.

2. "Necessity of Credit Check"

- Telekom refers to its **AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG – General Terms and Conditions of Deutsche Telekom AG)** and **Article 6(1)(b) GDPR**, which states that processing my personal data from **CRIF** is justified if it is **necessary for the performance of a contract**.
- However, a credit check by **CRIF** is **not automatically necessary** for contract fulfillment. **Telekom has not demonstrated that this processing is appropriate and necessary**, as it neither contacted me nor informed me about the use of **AISR** when I applied for an internet connection.
- I am **not legally obligated** to provide my personal data for a credit check unless it is explicitly required by law.
- **Business risk (non-payment of an invoice) is an inherent part of doing business** and should not lead to disproportionate measures.
- Moreover, a credit check does **not guarantee** that the last bill will be paid, thereby **discriminating against groups of insolvent consumers**.

3. Violation of the Principles of Proportionality and Equality

- Under **GDPR**, data processing must be **proportionate and necessary**. The requirement for a **credit check** and a **260€ deposit** is **disproportionate** given Telekom's **minimal risk**. Why **260€** when Telekom's **maximum potential loss is only 40€** in case of non-payment?
- I am **not obligated to provide Telekom with an interest-free loan from my personal resources**, especially since I am **insolvent and financially dependent on my parents**.
- **Telekom's decision discriminates against insolvent customers**, as solvent customers **are not required to provide any deposit**, despite the fact that the **risk of non-payment** exists for them as well.
- Such practices **distort market competition** and **discriminate against other companies** that must provide equivalent services **without such restrictions**.

4. Internet Access as a Fundamental Right

- **Internet access is recognized as a fundamental right**, essential for **social inclusion, education, and access to information**.
- **Refusing connection based on creditworthiness** restricts my **fundamental rights** and is contrary to the **principles of justice**.
- **Denying me internet access has caused significant financial and social harm**, directly affecting my **ability to work and participate in society**.
- **Affordable internet access is considered a fundamental right** and cannot be **unreasonably restricted**, not even by invoking **Article 6(1)(b) or (f) GDPR**.
- This right stems from **the modern understanding of internet access as an essential tool** for exercising other rights, such as **the right to information, education, or the right to work**.

5. Key Arguments:

Fundamental Right to Internet Access

- The **United Nations (UN)** has recognized **internet access as a fundamental right** within the framework of **freedom of expression and access to information (UN Resolution A/HRC/32/L.20)**.
- **Internet access is essential** for **social inclusion, education, business, and everyday communication**.
- Denying internet access based on **creditworthiness** violates the **principles of equality**, as:
 - It does not consider the **actual needs of the customer**.
 - It imposes **disproportionate financial burdens** (e.g., higher costs for alternative internet access of **108€/month**).
 - Denying internet access based on **creditworthiness** is **disproportionate, unfair, and discriminatory** against individuals facing economic difficulties.

6. Proportionality and Fundamental Rights

- Under **GDPR (Article 22 and Article 5)**, the **processing of personal data** and **decision-making** must be based on:
 - **Proportionality** – Automated decisions must be **adequate** and must not **unreasonably interfere** with fundamental rights.
 - **Fairness** – The decision must **not be discriminatory** and must be **justified by clear and comprehensible reasons**.

7. Article 6(1)(b) and (f) GDPR

- **Point (b):** Data processing is lawful if it is necessary for the performance of a **contract**. However, **refusing a contract based on creditworthiness, which results in a violation of the fundamental right to internet access, is neither proportionate nor fair but discriminatory and unjust**.
- **Point (f):** A company's **legitimate interest in protecting itself from financial risks (e.g., non-payment of an invoice)** must not outweigh your **fundamental rights and freedoms**, such as **the right to internet access**.

8. Transparency and Human Intervention

- **Telekom must prove** that the **automated decision** was **necessary and proportionate**. Your internet access **cannot be denied** without:
 - A **clear explanation of the reasoning** (logic of the decision-making process).
 - **The possibility of human intervention, review, and objection.**
- A **credit check is not automatically necessary** for contract fulfillment under **Article 6(1)(b) GDPR**.
- If a decision affects a customer's fundamental rights and freedoms (e.g., internet access), Telekom must demonstrate the proportionality and necessity of such a decision.

9. Fundamental Right: *"Internet access at affordable prices is an inalienable right, which is the foundation for exercising other rights, such as access to information, the right to education, and the right to work."*

10. GDPR Non-Compliance: *"Telekom's automated decision, which led to the rejection of my request, violates Article 6(1) GDPR, as it failed to demonstrate proportionality or adequacy and at the same time restricted my fundamental rights and freedoms, as well as the transparency of this automated decision-making process."*

11. *"Telekom has not demonstrated that the credit check via CRIF is necessary for concluding or fulfilling the contract. The requirement for a **260€ deposit** is disproportionate, discriminatory, and violates the fundamental right to affordable internet access."*

12. *"The refusal of connection has caused me financial losses of **68€ per month** (the difference between the costs of alternative internet access and Telekom's connection), leading to a total five-year loss of **4,380€**. This imbalance clearly demonstrates the **disproportionality** of their decision, which appears to be **discriminatory**."*

13. Automated Decision-Making Under Article 22 GDPR

- If **Telekom or CRIF** used my data for **automated decision-making**, such decision-making must be:
 - **Lawful.**
 - **Transparent.**
 - **Non-discriminatory.**
 - **Subject to human intervention.**
- **Telekom has not demonstrated** that the **decision-making logic** and the outcome of the **automated assessment** were **proportionate and justified**.
- It must comply with **data processing principles** under **Article 5 GDPR**. **Compliance with Article 5 GDPR is mandatory in all cases.**
- If these steps were **not followed**, this constitutes a **violation of my rights under Article 22 GDPR**, regardless of references to **Article 6(1)(b)**.
- If **even one principle under Article 5 GDPR is violated**, the processing is deemed **unlawful**. Article 5 establishes fundamental principles that must be

adhered to in all personal data processing activities. These principles are binding, and failure to comply means that the processing violates the General Data Protection Regulation (GDPR).

14. Key Reasons:

Article 5 is the Fundamental Pillar of GDPR:

- These principles are designed to **protect the rights and freedoms of individuals**. They are **binding** for anyone processing personal data.
- **Violation of any provision of Article 5 undermines the legality of data processing.**

15. Non-compliance with Any Provision of Article 5 Makes Processing Unlawful:

For example:

- **Violation of the data minimization principle:** If Telekom processes data that is **not necessary**, it violates **Article 5(1)(c)**, making the **entire processing unlawful**.
- **Failure to comply with transparency principles:** If a customer **was not informed** about the **scope and purpose of processing**, this **violates Article 5(1)(a)**, providing another reason for the **invalidity of processing**.

16. The Legality of Processing Under Article 6 GDPR Does Not Justify Violating Article

- Even if Telekom refers to **Article 6(1)(b) (necessity for contract performance)**, this **justification is only valid if the principles of processing under Article 5 are followed**.

17. Consequences of Violating Article 5 GDPR:

- The processing is considered unlawful.
 - The data subject has the right to:
 - Request the cessation of processing.
 - Request data deletion (right to erasure).
 - Take legal action against the data controller.
 - File a complaint with the supervisory authority (e.g., Datenschutzbehörde).
-

18. My Case:

If Telekom, CRIF, or Schufa:

- Did not inform you about the purpose or scope of processing (violation of transparency – Article 5(1)(a)).
- Processed data that was not necessary for creditworthiness assessment (violation of data minimization – Article 5(1)(c)).
- Stored your data longer than necessary (violation of storage limitation – Article 5(1)(e)).

Then the **entire processing is unlawful**, regardless of their reference to **Article 6 GDPR**.

19. Right to Human Intervention:

- Even if **automated decision-making is permitted** in specific cases under **Article 6(1)(b)**, the data subject has the right to:
 - **Request human intervention.**
 - **Express their opinion.**
 - **Challenge the decision (object).**
-

20. Requirement for Transparency and Fairness

- **Telekom has not provided clear, comprehensible, and lawful information** regarding the **reasons for rejecting my internet connection request**.
- **Automated decision-making must not override my fundamental rights and freedoms**, which is **currently happening** as **Telekom systematically refuses my requests for an internet connection**, a **basic right**.

Obligation of Transparency:

- If **Telekom, Schufa, or CRIF** used my data for **automated decision-making** (e.g., service denial), they are **obliged to inform** me about:
 - **The logic behind data processing.**
 - **The significance and expected consequences for me.**
 - **Transparency is mandatory** even if they refer to **Article 6(1)(b) GDPR**.
 - **CRIF must have its own legal basis** for processing and providing my personal data to Telekom. If such a legal basis **does not exist**, it constitutes **unlawful data processing**, which is considered **commercial sale of personal data**, prohibited under **GDPR**.
 - **CRIF cannot rely on Telekom's legal basis** for processing.
 - If CRIF were a **telecommunications service provider**, it could **theoretically** use **ad-m** for data processing, but **only if it complies with all GDPR provisions**, instead of relying on a third party's legal justification.
-

Legal Basis for Processing Personal Data Under GDPR (Article 6):

1. Article 6(1)(a) – Consent of the Data Subject:

- CRIF can only process and share my personal data with Telekom if I have given explicit consent.
- **If no consent was provided, CRIF has no authorization** to transfer my data to third parties.

2. Article 6(1)(b) – Necessity for Contract Performance:

- Telekom could only use this legal basis to obtain data from CRIF if it proves that a credit check is **necessary to conclude** the contract.
- **However: Automated data sharing is not automatically necessary** for contract performance unless Telekom **proves that this processing is appropriate and proportionate**.

3. Article 6(1)(f) – Legitimate Interest:

- CRIF may claim that providing data to Telekom is in their ‘legitimate interest.’
 - **Problem: This interest must not outweigh your fundamental rights and freedoms.**
 - Without your **informed consent** or clear **necessity**, such processing is **illegitimate**.
-

Commercial Sale of Personal Data:

- If CRIF provides data to Telekom in exchange for financial compensation or another **commercial benefit without a legal basis**, this is considered **unlawful trade of my protected personal data**.
 - GDPR prohibits processing and sharing data that:
 - Lacks a legitimate legal basis.
 - Is not transparent (CRIF did not inform me about processing my data).
 - Violates proportionality and data minimization principles.
-

Proportionality in the Context of GDPR:

1. Appropriateness of Data Processing:

- **Data processing must not be broader than necessary** to fulfill its purpose.
- **Example:** To conclude an **internet service contract**, a **simple proof of identity or address** could be **sufficient**, rather than conducting a **creditworthiness assessment**.
- **Proportionality** means that **data processing must be proportionate** to the **intended purpose**.

- In other words, the **purpose of processing (e.g., assessing customer creditworthiness) must be clearly justified**, and measures (such as automatic data sharing) must be **reasonable in relation to this purpose, without excessive intrusion into personal rights**.
-

Balancing of Interests:

- **Telekom may have a legitimate interest in minimizing the risk of non-payment**, but this interest **must not disproportionately infringe upon** fundamental rights and freedoms, such as:
 - **Privacy rights.**
 - **Access to affordable internet without unreasonable restrictions.**
- Automated data sharing with CRIF is a significant violation of my rights and is considered disproportionate!

Proportionality in This Case:

- If **Telekom claims that a credit check is necessary** to provide internet access, it must **prove**:
 - **Why this check is necessary**, e.g., whether their **business risk is truly so high** that it justifies an **invasion of privacy**.
- And we don't need to go further—**the case is clear!**

In reality, this is solely about Telekom finding a way to target insolvent citizens, forcing them to pay more in cash (€108) if they want internet access!

- **This is unethical and violates the principles of GDPR, equal treatment, and proportionality!**
-

Key Aspects of My Argument:

1. Discrimination Based on Creditworthiness:

- **Telekom uses creditworthiness as a tool to identify citizens who are insolvent or experiencing financial difficulties.**
- **The goal is to exclude** these citizens from **standard pricing and service conditions** and to **force them to pay high deposits** or purchase **internet at excessive rates (€108 per month)**, which **constitutes discriminatory action**.

2. Misuse of Credit Checks:

- **Credit scoring is not used to protect against financial risk** but rather to **create financial pressure on vulnerable groups** and **increase Telekom's profit margin**.

- **This misuse of creditworthiness is clearly disproportionate** because:
 - **Insolvent citizens are forced to pay more for the same service.**
 - Telekom discriminates solely based on financial status, ignoring the fundamental right to internet access.
 - These requirements are just a way **to extract more money from vulnerable groups.**
 - If Telekom restricts this right for financially vulnerable citizens, **it violates principles of equality and social inclusion.**
 - *"The requirement for a credit check or security deposit is a method of financially exploiting vulnerable groups, which contradicts the principles of proportionality and justice."*
 - *"Such actions by Telekom are not only unethical but also illegal, as they violate principles of equal treatment, proportionality, and the protection of fundamental rights, freedoms, and personal data."*
-

Your Rights Under GDPR:

1. Right to Information (Article 15 GDPR):

- I have the right to be **informed** about the **purpose** for which **CRIF processes my personal data**, the **legal basis** for this processing, and **to whom my data is disclosed**.
- This information must be **provided clearly and comprehensibly, before** my personal data is processed or used.
- **CRIF's lack of transparency** constitutes a **violation of Articles 12 and 15 GDPR**.

2. Right to Restriction of Processing (Article 18 GDPR):

- I can **request CRIF to stop processing and storing my personal data** if the **legal conditions** are not met.

3. Right to Erasure (Article 17 GDPR):

- If **CRIF retains my data without a legal basis**, I can **request its deletion**.

4. Right to Object (Article 21 GDPR):

- I can **object to the processing of my data** if **CRIF or Telekom relies on legitimate interest under Article 6(1)(f) GDPR**.
 - In such a case, they **must prove that their interest in processing my data outweighs my fundamental rights and freedoms**.
-

Applying This to Article 6(1)(b) GDPR:

Data controller (e.g., Telekom):

- May **process my data only** if they **demonstrate that processing is truly necessary** for the **conclusion or performance of a contract**.
- This **legal basis applies only to data that is directly required** to fulfill contractual obligations.

Me, as the data subject:

- **I cannot object to the processing of data that is truly necessary** for concluding or performing a contract (e.g., providing my **name, address, or contact details** necessary for contract execution).
 - However, I **can challenge the necessity of processing data that is not directly required** (e.g., **credit check**) and demand that a **strong legal basis** is provided.
 - **Processing must be both necessary and proportionate** and must **not outweigh my fundamental rights and freedoms**.
 - For **non-essential data**, a **strong legal basis** and **necessity** must be clearly demonstrated.
 - The **requirement for a "strong legal basis" and "necessity"** directly aligns with **GDPR requirements**, especially **Article 6(1)** and **Article 5 (principles of proportionality and data minimization)**.
-

Proper Formulation Under Article 6(1)(b) GDPR:

"I can challenge the processing of my data if Telekom relies on Article 6(1)(b) GDPR and claims it is necessary for contract conclusion or performance. Telekom must prove that the processing is truly necessary, and if it does not involve essential data, it constitutes unlawful processing."

Key Difference Compared to Article 6(1)(f):

- For **Article 6(1)(b)**, **necessity of processing for contract conclusion** is a **strict requirement**. If Telekom or CRIF fails to prove this, the **processing is unlawful**.
 - For **Article 6(1)(f)**, there is always a **balancing test** between the **legitimate interest of the processor** and the **fundamental rights and freedoms of the data subject**.
-

Example:

1. **Address on a contract:**
 - **Necessary under Article 6(1)(b) GDPR → You cannot object.**

- **I cannot contest the processing of my name and address**, as I provided them when applying.
 - 2. **Credit Check:**
 - **You can challenge whether the credit check is truly necessary** for the conclusion of the contract.
-

CRIF Cannot Process and Share Your Personal Data Without a Strong Legal Basis

- **CRIF cannot process and provide your personal data** without a **sufficiently strong legal basis** that justifies such processing and subsequent data transfer to **Telekom**.
 - If this **legal basis is missing**, providing data is considered **unlawful processing** or even **unauthorized commercial sale of data**.
-

Why Article 6(1)(a) and (b) Are Mutually Exclusive:

1. Article 6(1)(a) – Consent of the Data Subject:

- If **CRIF claims that it has my consent to process and share my data**, it **cannot simultaneously claim** that it provides this data to **Telekom based on contractual necessity**.
- **Consent must be voluntary and specific**. If **explicit consent was not given**, this legal basis **cannot be used**.

2. Article 6(1)(b) – Necessity for Contract Performance:

- **Telekom may argue** that a **credit check is necessary for contract performance** (e.g., to minimize the risk of non-payment). However:
 - **CRIF must have an independent legal basis** for storing and sharing your data.
 - If **CRIF relies solely on "legitimate interest" (Article 6(1)(f))**, this interest **must not outweigh your rights and freedoms**.
-

Key Issue: CRIF's Legal Basis

- If **CRIF provides your data to Telekom**, it must have:
 1. **A legal basis for storing your data** (e.g., **consent** or **legitimate interest**).
 2. **A strong legal basis for providing it to a third party, such as Telekom**.
- **Lack of a legal basis for selling or sharing data:**
 - If **CRIF does not have a legitimate reason** to share data with **Telekom**, such processing is considered **unauthorized commercial sale of data**.

- **GDPR does not allow trading of personal data** without **explicit consent** or another **valid legal basis**.
-

CRIF Cannot Process Your Data Without Its Own Strong Legal Basis

- **Regardless of Telekom's legal basis, CRIF must have its own legal justification** for processing your data.
- **If CRIF failed to inform you about data processing or lacks a legitimate legal basis, its processing is unlawful under GDPR.**
- **(And CRIF has never informed me. Even if they had, I have the right to object! (Article 21 GDPR, Article 14 GDPR).)**
- **CRIF cannot justify its processing simply based on Telekom's requests.**
- **Their processing must comply with GDPR and must have its own independent legal basis.**

"CRIF has an obligation to prove that its processing is lawful, transparent, and proportionate. If there is no evidence of a legal basis, their processing violates GDPR principles (Article 5(1)(a) and (c))."

Key Points:

1. Lawfulness of Processing Under GDPR (Article 6):

- **CRIF must have its own legal basis** for storing and processing your data, **independent of Telekom**. This can be:
 - **Consent (Article 6(1)(a))**: Must be **explicit, voluntary, and informed**. If you **did not give consent**, CRIF has **no right** to process your data.
 - **If consent was not provided, CRIF has no right to process, store, or share your data with third parties.**
 - **Legitimate interest (Article 6(1)(f))**:
 - CRIF may argue that it has a **legitimate interest** in **collecting data for credit assessment**.
 - However, **this interest must be balanced against your fundamental rights and freedoms**.
 - **If CRIF failed to inform you, it violates the transparency principle (Article 5(1)(a)).**
 - Moreover, **legitimate interest must not be abused for commercial processing or trading of your data.**

Important Addition:

If CRIF claims to have a legitimate interest, it must:

- **Document the balancing test:** CRIF must demonstrate that its interest **does not outweigh** your **fundamental right to unrestricted internet access at affordable and reasonable competitive prices**.
 - **Inform you about the processing (Articles 12 and 13 GDPR):** Transparency is **key**, and failing to inform you about the processing **violates GDPR**.
-

2. Transparency and Information (Articles 12 and 13 GDPR):

- **CRIF is obligated to inform you about:**
 - **The purpose of processing** (e.g., credit assessment).
 - **The legal basis for processing**.
 - **The recipients of the data** (e.g., Telekom).
 - **The data retention period**.
 - **If CRIF has not informed me about the processing of my data, it violates the transparency principle** under GDPR.
-

Independent Obligations of CRIF:

- **CRIF cannot transfer its responsibility to obtain a legal basis to Telekom.**
- **Even if Telekom claims to need your data, CRIF is required to have its own legal basis** for storing and processing **your personal data**.
- **CRIF cannot process my data without my knowledge and consent, without any legal basis, and then, whenever it sees fit, sell my data to Telekom for profit by creating an artificial legal basis or using one that fits Telekom's needs, when Article 6(1)(f) fails in court for Schufa.**
- **Under no circumstances can CRIF process my data without my knowledge and explicit consent or a valid legal basis.**
- **It is not permissible for CRIF to "sell" my data to Telekom according to its own needs, regardless of whether there is a legitimate reason or simply because it wants to profit from my data or because Telekom suddenly needs it for its own benefit.**
- **Fabricating a legal basis or using one that suits Telekom or CRIF at a given moment** is a clear violation of GDPR principles (especially Articles 5 and 6).
- Such processing **violates the principles of lawfulness, transparency, and data minimization under GDPR (Article 5(1)(a), (b), and (c))**, as **CRIF cannot arbitrarily manipulate data that is not necessary for fulfilling a specific and legitimate purpose**.

Each data processing operation must be clearly justified at the moment of processing and must not be adjusted to suit the needs of a third party five years later at the expense of my rights and freedoms.

Explanation:

1. Principle of Lawfulness, Transparency, and Fairness (Article 5(1)(a) GDPR):

- **All personal data processing must be lawful, fair, and transparent** towards the data subject.
- This means that the **purpose of processing must be clearly defined from the beginning** and **cannot be retroactively changed or adjusted** to fit the needs of a third party.

2. Purpose Limitation Principle (Article 5(1)(b) GDPR):

- Personal data may **only be collected for specific, explicit, and legitimate purposes**.
- These data **must not be further processed in a manner incompatible with the original purpose**.
- **CRIF could not have known five years ago that Telekom would need these data today**, indicating **clear coordination** between both entities.

3. Data Retention Limitation (Article 5(1)(e) GDPR):

- Personal data **may only be stored for as long as necessary** to fulfill the purpose for which they were collected.
- **Keeping data for five years without a clear purpose and legal basis is a direct violation** of this principle.

4. Transparency and Information Obligation (Articles 12, 13, and 14 GDPR):

- The data subject **has the right to be informed** about the **purpose, legal basis, scope, and duration of personal data processing before** the data is processed.
- If CRIF failed to inform me about the data processing, it constitutes a violation of these GDPR provisions.

5. Lawfulness of Processing (Article 6 GDPR):

- Processing of personal data is **lawful only if** it falls under one of the **explicitly defined legal bases** (e.g., consent, necessity for contract performance).
- **If no such legal basis exists, the processing is unlawful.**

Prohibition of Retrospective Justification of Processing:

- **GDPR does not allow the retroactive modification of processing purposes or legal bases** to suit current needs (e.g., a legal dispute).
 - **This violates the principles of lawfulness and purpose limitation.**
-

My Argument is Justified Based on the Purpose Limitation Principle (Article 5(1)(b) GDPR):

- **Key rule:** Personal data **may only be collected for a specific, explicit, and legitimate purpose**, which **must be clearly defined at the moment of collection**.
 - **Violation:** If **CRIF collected my data five years ago without a clearly defined purpose** or for a purpose **that was incompatible with later sharing it with Telekom**, it **violates GDPR**.
 - **Coordination between entities:** The fact that **CRIF and Schufa stored my data for five years** and then **provided it to Telekom** suggests a **coordinated approach** between **CRIF, Schufa, and Telekom**.
 - Such coordination **must be transparent, lawful, and supported by evidence** proving that the **purpose of processing was pre-defined and legal**.
 - **Summary:** **CRIF could not have known five years ago that Telekom would need my data today**.
 - If they **did** know, this would mean that a **pre-existing agreement existed for future data sharing**.
 - Such an agreement **must be transparent and based on a legitimate legal basis**, and I **must have been informed about it**.
 - **If I was not informed, this is a clear violation** of the **transparency principle (Article 5(1)(a) GDPR)** and **purpose limitation (Article 5(1)(b) GDPR)**.
-

CRIF's Data Collection From Bailiffs

- **CRIF obtains my data from bailiffs**, stores it **without my knowledge or consent** for five years, which itself constitutes a **violation of the storage limitation principle (Article 5(1)(e) GDPR)**.
 - **Then, when Telekom needs the data, it orders it from CRIF**, even though **neither party has a clearly pre-defined legal basis**.
 - **For legal proceedings, they "adjust" the legal basis to suit their needs** to justify processing, which is a **clear violation of GDPR principles of lawfulness, transparency, and proportionality**.
-

This Entire Situation Demonstrates That:

1. **CRIF is acting unlawfully** by storing personal data for five years **without a legal basis**, especially if the data was **not collected with consent** or **in compliance with other GDPR provisions**.
2. **Telekom is acting unlawfully** by using these data **without verifying CRIF's legal basis** or by **using them for purposes that are not necessary for contract performance** without obtaining my informed consent.
3. **Both parties manipulate the legal basis** to justify their actions before the court, which **clearly violates GDPR principles and my rights**.

This method of processing is unethical and violates GDPR, as there is no systematic verification of lawfulness from the very beginning of data collection and storage. These actions demonstrate clear violations of Articles 5, 6, 12-14 GDPR and their principles of lawfulness, transparency, proportionality, and data minimization.

Manipulation of Legal Basis:

- CRIF and Telekom **fabricate legal bases** as needed, which is a **serious violation of the principles of transparency and lawfulness**.
 - If they use different legal bases in court (e.g., **Article 6(1)(f) for Schufa** and **Article 6(1)(b) for CRIF**), it **indicates deliberate manipulation**, which should alert the court to unfair practices.
-

6. Prohibition of Processing Without a Legal Basis:

- If CRIF lacks a **strong legal basis**, it **must not**:
 - Store and manipulate your data.
 - Use your data for credit scoring.
 - Provide your data to third parties, such as Telekom.
-

Violation of GDPR If CRIF Failed to Inform You:

1. **Violation of the principle of lawfulness (Article 5(1)(a) GDPR):**
 - Processing your data is **unlawful** if **CRIF has no legal basis**.
 2. **Violation of the transparency principle (Article 5(1)(a) and Article 12 GDPR):**
 - **Since CRIF did not inform me about the purpose and scope of data processing, they violated GDPR.**
 3. **Unlawful transfer of data to third parties:**
 - Providing data to **Telekom without my informed consent or a strong legal basis violates GDPR.**
-

Conclusion:

Telekom violated my rights by:

1. **Denying me internet access** based on an **unjustified and unlawful credit check** using **automated decision-making**.
2. **Automated individual decision-making must not interfere with fundamental rights and freedoms, such as the right to access the internet.**
 - (Article 22(1) GDPR: "The data subject **has the right** not to be subject to a **decision based solely on automated processing, including profiling**, which produces legal effects concerning them or significantly affects them.")
 - **This directly affects me, as telecom companies systematically reject my internet access requests and prevent me from accessing the internet at fair and affordable prices without discrimination!**
 - **This violates:**
 - The principle of proportionality (Article 5(1)(c) GDPR).
 - The right to data protection (Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights).
 - The right to fair treatment: If automated decision-making discriminates against certain groups of people (e.g., based on creditworthiness), it violates the principles of non-discrimination and proportionality.
3. Telekom, CRIF, and Schufa failed to provide proof of human intervention in **automated individual decision-making**, violating **Article 22(3) GDPR**.
4. Telekom requires a **€260** deposit, which is **disproportionate** to the **risk of a final unpaid bill of only €40**.

5. This **disproportion** is a clear example of unfair business practices, favoring Telekom's financial interests (securing an interest-free loan) at the expense of consumer rights and financial stability.
 6. Additionally, solvent customers have the same risk of non-payment as insolvent ones, yet they are not required to provide a deposit, demonstrating discrimination and disproportionality against insolvent customers.
 7. **The security deposit discriminates against insolvent customers** and violates the principles of **proportionality, equality, and fairness**.
 8. It is unfair for an insolvent citizen to pay a €260 deposit while a solvent customer does not. This is a clear case of textbook **discrimination and disproportionality**.
 9. I am not **legally required to provide** Telekom with an interest-free loan through a security deposit using my own financial resources.
 10. **It is also unfair that providers charge insolvent citizens nearly three times the standard DSL internet price (€108/month instead of €40).**
- This is called unfair business practices or anti-competitive conduct.
 - This fraudulent scheme was created to charge consumers three times the normal price for internet access.
 - It constitutes a cartel, as all providers use the same principle and act in a coordinated manner!
-

The Current Situation Clearly Shows That:

- Schufa, Telekom, and now CRIF **deliberately change legal bases to justify processing or service denial**.
 - This indicates violations of GDPR if they are inconsistent in their justification or lack a **strong legal basis for processing my data**.
-

Let's Analyze the Legal Aspects of This Case:

Difference Between Article 6(1)(b) and (f) GDPR

1. Article 6(1)(b) – Necessity for Contract Performance:

- **Applicable when data processing is essential** for concluding or fulfilling a contract.
- **Telekom may argue** that it needs to **verify creditworthiness (e.g., via CRIF)** to assess the customer's ability to meet financial obligations **before providing an internet contract**.

Problem:

A credit check **is not necessary** for fulfilling this contract because:

- **Creditworthiness is not a legal requirement** or a **mandatory step** for entering into an internet contract.
 - Telekom must prove that without a **credit check, it is impossible to fulfill the contract**, which is **not the case**.
 - **There is no legal provision that requires a credit assessment for providing an internet service**, meaning this processing is **not essential for contract performance**.
 - Without an **explicit legal obligation or actual necessity**, processing **my legally protected personal data cannot be justified** under **Article 6(1)(b) GDPR**.
-

2. Article 6(1)(f) – Legitimate Interest:

- **Used when data processing serves the legitimate interests of the controller** (e.g., Schufa or CRIF) **or a third party** (e.g., Telekom).

Problem:

- **This interest must be balanced against your fundamental rights and freedoms.**
- If **Schufa or CRIF failed to inform you**, they **violated the transparency principle (Article 5(1)(a) GDPR)**.
- **Article 5 GDPR clearly states** that all **principles** must be **upheld simultaneously**. If even **one principle** is **violated**, the entire data processing is considered **unlawful**.

“Under Article 5 GDPR, personal data processing must comply with the principles of **lawfulness, fairness, transparency, purpose limitation, data minimization, accuracy, storage limitation, and security**. If even **one** of these principles is **violated**, the processing is deemed unlawful.”

If this principle is violated (e.g., if you were not informed about the data processing), personal data processing is considered unlawful under GDPR.

A **violation of transparency** (e.g., failure to provide clear and understandable information under **Articles 12, 13, and 14 GDPR**) means that the processing **does not meet the requirements of Article 5(1)(a) GDPR** and **could result in legal consequences**, including:

- Filing a complaint with the supervisory authority.
 - Claiming damages for GDPR violations.
-

My Situation:

1. Schufa claims to provide data to Telekom under "legitimate interest" (Article 6(1)(f)):

- If Schufa argues in court that they provided my data under legitimate interest, they must **prove that this interest did not outweigh my fundamental rights**.
- **Selling my personal data commercially** undermines this argument, making it a **hollow and irrelevant excuse**.

2. Telekom and CRIF now claim "necessity for contract performance" (Article 6(1)(b)):

- If CRIF now provides data to Telekom under Article 6(1)(b), this suggests that Telekom is **strategically changing its justification to make its decision appear contractually necessary**.

Problem:

- If Schufa's argument under Article 6(1)(f) failed, and CRIF is now switching to Article 6(1)(b), it **suggests a deliberate change in strategy**, exposing a weak **legal basis** in both cases and **inconsistencies** in their **argumentation**.
- **This analysis clearly shows** that from the beginning, they have no solid legal basis under Article 6 GDPR to justify **their fraudulent actions!**

Assessment:

1. Purposeful Change of Legal Bases:

- **If Schufa failed with Article 6(1)(f), CRIF and Telekom are now switching to Article 6(1)(b)** as a "stronger" argument.
- This suggests that neither of these legal bases is truly solid and that their primary function is to retroactively justify data processing rather than provide a legitimate foundation for it.
- CRIF must demonstrate an independent legitimate interest (Article 6(1)(f)), but this was never **transparently communicated to me**, nor was **I informed** or asked for my **informed consent** (IC) until today.

GDPR Violations:

- If CRIF or Telekom misinterpret legal bases for processing data, they violate:
 - Article 5 GDPR, which establishes the principles of lawfulness, transparency, and proportionality.
 - The transparency principle (Article 5(1)(a)), if clear and understandable information about data processing was not provided.
- My assessment clearly shows that neither CRIF nor Telekom has a sufficiently strong legal basis for using my data.

2. CRIF's Insufficient Legal Basis:

- **CRIF must have its own independent legal basis** for storing and sharing my personal data.
- **It cannot rely on Telekom's legal bases.**
- If Telekom is now switching to Article 6(1)(b), it is problematic, because credit checks are **not necessary for fulfilling my contract with Telekom.**

3. GDPR Violations:

- If CRIF or Telekom misinterpret legal bases for processing data, they violate:
 - Article 5 GDPR (lawfulness, transparency, and proportionality).

CRIF, Schufa, and Telekom Cannot Justify Their Actions Because:

1. **They lack a sufficiently strong legal basis** for processing and sharing my protected data (whether under **Article 6(1)(b) or (f)**).
2. **They failed to inform me in advance about data processing**, which is mandatory under Article 14 GDPR.
3. **They did not comply with the principles of transparency and proportionality** under Article 5 GDPR.
4. This clearly indicates broader **systemic failures, violations**, and GDPR non-compliance in the **procedures of CRIF, Schufa, and Telekom.**

Why It's Indefensible in Court:

1. Lack of Legal Basis:

- **If CRIF relies on legitimate interest (Article 6(1)(f))**, it must prove that their interest does not outweigh my **fundamental right** to unrestricted and affordable internet access.
- This is difficult to justify because:
 - A credit check is not necessary for providing internet services.
 - Telekom's financial risk (unpaid bill) is minimal compared to my financial and social loss.

2. Failure to Fulfill the Obligation to Inform

- **GDPR clearly states that a data subject must be informed before data processing or disclosure to a third party.**

- If CRIF failed to inform me, this **violates Articles 12, 13, and 14 GDPR**.
-

3. Violation of the Proportionality Principle and Its Impact

- If data processing and subsequent decisions (e.g., denial of internet access) were disproportionate to the stated objective (protection against non-payment), **this constitutes an unlawful infringement of my fundamental rights**.
 - Telekom's financial risk is minimal, yet I suffer excessive and unjustified financial consequences (€108/month) due to their **automated decision**.
-

4. Automated Decision-Making Without My Consent

- If CRIF and Telekom use my data for automated decision-making without my informed consent or the option to object and request **human intervention**, they **violate** Article 22 GDPR.
-

If Telekom Relies on "**Legitimate Interest**" (Article 6(1)(b) GDPR)

- Article 6(1)(b) GDPR – Necessity for Contract Performance does not require my informed consent if the processing is truly necessary for contract fulfillment.
- **However:**

5. Telekom Must Prove That a Credit Check is Necessary for Contract Conclusion

- This means Telekom **must prove** that **without a credit** check, contract conclusion would be impossible.
 - CRIF is still required to comply with **transparency** obligations.
 - **I have the right to know** how and why my data was processed, and CRIF **must demonstrate** that this **processing was lawful**.
 - **If CRIF failed to inform me** that they processed my personal data or provide details about the **purpose and legal basis** for this processing, **they violated GDPR**.
 - GDPR explicitly outlines obligations related **to transparency and informing** data subjects.
-

6. CRIF Must Have Its Own Legal Basis for Sharing Data With Telekom

- Even if Telekom claims that a **credit check** is necessary (Article 6(1)(b)), CRIF **must still ensure** that providing my data to Telekom is **GDPR-compliant**.

CRIF could theoretically rely on:

1. **Article 6(1)(a) – Consent:**
 - CRIF would have to obtain my **informed consent**.
 - I **never** provided CRIF with **my consent**.
 2. **Article 6(1)(f) – Legitimate Interest:**
 - CRIF could claim a legitimate interest in sharing data with Telekom, but this interest **must not outweigh my fundamental rights and freedoms**.
-

Combination of Articles 6(1)(b) and (f):

- Telekom may argue that a **credit check is necessary** for contract performance (Article 6(1)(b)), but in order to obtain my data from CRIF, CRIF must either:
 - **a) Obtain my explicit consent (Article 6(1)(a)), or**
 - **b) Justify its own legitimate interest (Article 6(1)(f)), ensuring that it does not override my fundamental rights and freedoms.**
-

Final Assessment of Legal Requirements for Credit Checks

- **Article 6(1)(b) GDPR – Necessity for Contract Performance does not require informed consent** if processing is **genuinely necessary** for contract execution.

However:

1. Telekom must prove that a **credit check** is truly essential for concluding a contract.
 2. CRIF **must have an independent legal basis for sharing my data with Telekom.**
- Even if Telekom claims that a **credit check** is necessary (Article 6(1)(b)), CRIF must still ensure that **sharing my data complies with GDPR**.

For this, CRIF may rely on:

- **Article 6(1)(a) – Consent:**
 - **CRIF would have to obtain my informed consent.**
 - **I never gave CRIF my consent.**
 - **Article 6(1)(f) – Legitimate Interest:**
 - CRIF may argue that it has a legitimate interest in sharing data with Telekom, but this interest **must not outweigh my fundamental rights and freedoms**.
-

Combination of Articles 6(1)(b) and 6(1)(f) GDPR:

- Telekom may argue that a credit check is necessary for contract performance (Article 6(1)(b)).
 - However, for Telekom to obtain my data from CRIF, CRIF must either:
 - Obtain my explicit **consent** (Article 6(1)(a)), or
 - Rely on its **own legitimate interest** (Article 6(1)(f)).
-

Three Major Issues:

1. Lack of Informed Consent:

- If CRIF did not provide clear and understandable information about why it processes and shares my data, it violates GDPR (Articles 12–14).
 - If I never gave consent for CRIF to share my data with Telekom, CRIF must have another **strong legal basis**.
 - Telekom must prove that without a credit check, a contract could not be concluded, which is false in this case.
 - Telekom cannot claim it is protecting itself from excessive debts through an **unlawful credit check** while at the same time forcing me into financial hardship of **4,380 €** over five years by **denying me access** to affordable internet.
-

2. Creditworthiness Assessment:

- Telekom may use Article 6(1)(b) to obtain data only if **the credit check** is **demonstrably necessary** to conclude the contract.
 - This does not absolve CRIF from proving that it has an independent legal basis to process, store, and share my personal data with third parties.
 - If CRIF has neither my consent nor a legitimate interest, its actions are unlawful.
-

3. Violation of Article 5 GDPR Principles:

- **Lawfulness:** Processing data **without a legal basis**.
- **Transparency:** Failure to inform me about data processing.
- **Data Minimization:** Credit checks involve **excessive data processing** beyond what is necessary.

Case closed!!!

Critical Considerations for the Court's Decision:

- **Inconsistency in legal bases** (CRIF vs. Telekom and Schufa vs. Telekom), as they **switch arguments between Article 6(1)(f) and (b)** depending on what suits them best.
- **I emphasize that credit checks:**
 - Are not legally required.
 - Are not necessary for contract performance.

Key GDPR Violations:

- Failure of defendants to fulfill their duty to inform and ensure **transparency** (Articles 12–14 GDPR).
- **Disproportionate rejection of my internet request violates fundamental rights, including:**
 - The right to internet access.
 - The right to information and social inclusion.

Duty to Inform (Article 14 GDPR):

- CRIF must inform me about:
 - The **purpose** of data processing.
 - The **legal basis** for processing.
 - Who will receive my data (in this case, Telekom).
- If CRIF did not inform me **before processing my data**, it **violated** GDPR.

Informed Consent (Article 6(1)(a) GDPR):

- If CRIF processes my data for purposes that are neither necessary for contract performance nor justified under legitimate interest (Article 6(1)(f)), it must obtain **my informed consent**.
- **Consent must be clear, voluntary, and given in advance.**
- If no such consent exists, processing and sharing my data with Telekom is **unlawful**.

My Legal Arguments for the Court:

1. Request for Proof of Notification:

- I request the court to issue an order requiring CRIF GmbH to provide **evidence** that I was informed in accordance with Article 14 GDPR **before** my personal data was processed and shared with Telekom.
- **Evidence should include a copy of the notification** I was supposed to receive (e.g., a data processing notice).

2. Request for Proof of Consent:

- I request the court **to require CRIF to prove that I provided informed consent for my personal data to be shared with Telekom.**
- **Without this consent, sharing my data with a third party is illegal**, unless CRIF can prove another **strong legal basis** (e.g., legitimate interest, which also must be **demonstrated**).

3. GDPR Violations:

- If CRIF fails to provide these proofs, they have violated Articles 5, 12–14 GDPR and Article 6(1) GDPR, **making the processing unlawful.**

Court Request:

*"The court should order CRIF to provide proof that it informed me about the processing of my personal data before processing it and that it obtained my informed consent before transferring it to Telekom Deutschland GmbH. Without such evidence, **the processing cannot be considered lawful.**"*

GDPR and Data Retention Limits (Article 5(1)(e)):

- Personal data may only be retained for as long as necessary for the stated purpose.

Why 5-Year Data Retention is Problematic:

1. **Storage Limitation Principle:**
 - **A five-year retention period is excessive** if there is **no legal reason** to keep the data.
2. **Consent or Notification Obligation:**
 - **If I was not informed** that my data would be stored for five years, this is a **violation of GDPR (Articles 13 or 14).**
 - If data is retained **without my consent** or a **clear legal basis**, it **violates** GDPR **principles.**
3. **Retention Period Justification:**

- GDPR does not specify exact time limits for data retention—it depends on whether the retention is **necessary and proportionate** to the purpose.
 - CRIF and Schufa must prove that **storing my data was genuinely necessary**.
-

My Case:

- **CRIF and Schufa must delete my data immediately**, as they **have no strong legal basis** for retaining or collecting it.
 - **They never obtained my consent** for processing or sharing it with third parties like **Telekom or O₂ Telefónica**, and **they lack any legitimate legal foundation**.
 - **If CRIF or Schufa have no valid legal basis** for storing my data (**such as legitimate interest or a legal obligation**), they **must immediately delete my data** and **confirm in writing that it has been erased**.
-

Missing Informed Consent (Article 6(1)(a) GDPR):

- If CRIF and Schufa lack my **informed consent**, they have no authorization to:
 - **Process my data**.
 - **Store my data**.
 - **Share my data with third parties** (e.g., Telekom or O2 Telefónica).
 - Consent must be **voluntary, explicit, and informed**.
 - Without it, data processing is illegal.
-

Violation of Lawfulness Principle (Article 5(1)(a) GDPR):

- If no clear legal basis exists (e.g., consent or a legal obligation), processing is **unlawful**.

Violation of Transparency Principle (Articles 12–14 GDPR):

- CRIF and Schufa failed to inform me about:
 - **The reason** for storing my data.
 - **The duration** of storage.
 - **The potential transfer** of my data to third parties.
- This violates GDPR, making their processing of **my data illegal**.

Immediate Deletion Obligation:

- If no strong **legal basis exists**, my data must be **deleted immediately and without delay**.
 - Without my **consent**, CRIF and Schufa have **no legal right** to process or **share my data** with Telekom or O₂ Telefónica.
-

Proposed Legal Resolution:

1. Request for Legal Clarification:

"I request the Higher Regional Court of Munich to order CRIF and Schufa to provide detailed information regarding the legal basis on which they have stored my personal data for five years, including:

- The date my data was collected.
 - The purpose of processing.
 - All entities that had access to my data.
 - Why they continue to unlawfully hold my data without my consent.
 - When the stated purpose of processing was fulfilled.
 - Why CRIF did not obtain my informed consent before processing my data.
 - Confirmation of data deletion and evidence that all my personal data has been erased, including data shared with third parties."
-

2. Request for Data Deletion:

- Since there is no proof of a lawful reason to retain my personal data, I request its deletion under Article 17 GDPR (Right to Erasure).
-

3. GDPR Violations:

- If CRIF and Schufa lack a **strong legal basis** for storing my data for five years, this retention violates GDPR's data storage limitation principle and constitutes a legal breach.
- Neither CRIF nor Schufa have the authority to store my personal data without a clear and **robust legal basis** or without **informing me** and obtaining **my consent**.
- Their interest in retaining my data cannot outweigh **my fundamental right to data protection**.
- If no sufficiently **strong legal basis exists** for storing, processing, and sharing my data, these practices **must be stopped immediately**, and **my data must be erased**.

- The defendants must immediately comply with the law.
 - Since there is no evidence that I provided informed consent for the storage, processing, or sharing of my data with third parties, this retention is **unlawful**.
 - If my data was shared with third parties without my consent, I demand that those entities immediately cease **using my data and erase all copies** of it.
 - Neither CRIF nor Schufa have **demonstrated** that their **legitimate interest** in storing my data outweighs **my fundamental rights** and **freedoms** under Article 6(1)(f) GDPR.
-

Conclusion:

- Retaining my data for 5 years **without my consent** or a **strong legal basis** is **illegal**.
- CRIF and Schufa **do not have automatic authorization** to store my data indefinitely **without a valid legal justification**, and **I have the right to challenge these practices**.
- If no clear and **strong legal basis exists**, my data **must be deleted**.
- Neither CRIF nor Schufa have the authority to retain my data for such an extended period **without my consent**, nor do they have the right to share it with third parties.
- *My legal position is correct, and I demand that CRIF and Schufa immediately comply with GDPR.*

Explanation of Key Terms and Concepts:

1. If I did not give informed consent to the CRIF agency, CRIF cannot use Article 6(1)(a) GDPR as a legal basis for processing and storing my data.
2. If CRIF did not inform me about the processing of my data, this constitutes a violation of the GDPR, specifically Articles 12 to 14, which regulate the obligation of transparency and informing the data subject.
3. Deutsche Telekom AG may argue that a credit check is necessary for contract fulfillment (Article 6(1)(b) GDPR), but in order to obtain my data from CRIF, CRIF must have its own legal basis. This could be:
 - My informed consent (which I did not provide).
 - A legitimate interest (Article 6(1)(f) GDPR), but this interest must not override my fundamental rights and freedoms.
4. If CRIF stored my data for five years without a valid legal basis, this constitutes a violation of the principle of data minimization under Article 5(1)(e) GDPR.
5. If Deutsche Telekom AG refused to provide services based on CRIF's data, while CRIF lacked a valid legal basis for storing and sharing that data, Telekom became complicit in a GDPR violation.

Based on these facts, it is clear that Deutsche Telekom AG cannot legally rely on CRIF if CRIF had no legal basis for processing my data. If I was not informed and did not provide consent, the processing of my data is unlawful.

CRIF cannot use Article 6(1)(b) GDPR ("necessary for the performance of a contract") as a legal basis for processing my data because CRIF is not a contracting party with me.

Explanation:

- Article 6(1)(b) GDPR allows the processing of personal data only if it is necessary for the performance of a contract to which I am a party.
- CRIF is not a contracting party in my relationship with Deutsche Telekom AG and therefore cannot claim that processing my data is "necessary for contract performance."
- CRIF would need another legal basis, such as my informed consent (which I did not provide to CRIF) or a legitimate interest (which must be justified and balanced against my rights).

Conclusion:

If CRIF has no valid legal basis for processing my personal data, Deutsche Telekom AG cannot lawfully use this data as a reason to refuse service. This is a clear violation of the GDPR, and my complaint is legally justified.

Final Court Request:

"I request the court to thoroughly investigate this case and ensure corrective action is taken against this unlawful behavior."

Additionally, in **Annex of this document on page 37-38 (original DE), 39-40 (English), 41-42 (SK)** you will find the **opinion of the EU Commission**, which is **identical to my legal position**. This further confirms the validity and legitimacy of my claims and reinforces the necessity for immediate corrective measures."

Respectfully,

In Kumhausen, January 26, 2025

Peter Ferenc



Žalobca:

Peter Ferenc, Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland



QES Signature

Vyšší krajský soud Mníchov

Prielmayerstraße 7

80335 München

Deutschland

poststelle@olg-m.bayern.de

Datum: 26. Januar 2025

Odmietnutie pripojenia na internet Telekomom Deutschland GmbH

Vec: Oznámenie o odmietnutí poskytnutia internetového pripojenia spoločnosťou Telekom Deutschland GmbH na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR. Ide o ďalšie dôkazové materiály v tomto konaní.

Spis **91 O 2699/24**

Vážený Oberlandesgericht München,

týmto vám oznamujem, že spoločnosť Deutsche Telekom AG odmietla a odmieta systematicky moju žiadosť o poskytnutie internetového pripojenia na základe kontroly bonity prostredníctvom bonitnej agentúry CRIF GmbH. Toto rozhodnutie zo dňa 28.12.2024 považujem za diskriminačné, disproporčné a v rozpore s princípmi GDPR a zásadami rovnakého zaobchádzania a prikladám naskenované rozhodnutie k tomuto oznámeniu na strane 35-36.

1. Disproporcia a diskriminácia

- Telekom odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že môj bonitačný profil u spoločnosti CRIF bol vyhodnotený ako rizikový.
- Požiadavka na zábezpeku vo výške 260 € je neprimeraná, pretože Telekom riskuje maximálne nezaplatenie poslednej faktúry vo výške 40 €.
- Moje finančné náklady na alternatívne internetové pripojenie činia 108 € mesačne, čo znamená rozdiel 68 € mesačne v môj neprospech a celkové straty 4 380 € za obdobie piatich rokov.

- Táto nerovnováha medzi mojimi nákladmi a rizikom Telekomu je jasným príkladom disproporcie.
- Solventný zákazník môže rovnako nezaplatiť poslednú faktúra, no voči nemu nie je uplatňovaná žiadna zábezpeka, čo poukazuje na diskrimináciu a disproporciu.

2. „Nevyhnutnosť kontroly bonity“

- Telekom sa odvoláva vo svojich AGB **Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Telekom AG** (Všeobecné obchodné podmienky Deutsche Telekom AG) na článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, ktorý stanovuje, že spracovanie mojich osobných údajov od CRIF je oprávnené, ak je **nevyhnutné na plnenie zmluvy**.
- Kontrola bonity prostredníctvom CRIF však nie je automaticky nevyhnutná na plnenie zmluvy. Telekom nepreukázal, že toto spracovanie je primerané a nevyhnutné, lebo ma nekontaktoval a neinformoval o použití AISR pri žiadosti o internetové pripojenie.
- Nie som povinný poskytovať svoje osobné údaje na kontrolu bonity, pokiaľ to nie je explicitne vyžadované zákonom.
- Podnikateľské riziko (nezaplatenie faktúry) je prirodzenou súčasťou podnikania a nesmie viesť k neprimeraným opatreniam.
- Navyše, kontrola bonity nedáva záruku, že posledná faktúra bude zaplatená, a tým diskriminuje skupiny insolventných spotrebiteľov.

3. Porušenie princípov proporcionality a rovnosti

- Podľa **GDPR** musí byť spracovanie údajov primerané a nevyhnutné. Požiadavka na kontrolu bonity a zábezpeku vo výške 260 € je neprimeraná vzhľadom na minimálne riziko Telekomu. Načo 260€, keď pri nezaplatení internetu môže prísť Telekom iba o 40€?
- Nie som povinný úverovať Telekom zadarmo z mojich zdrojov, nakoľko som insolventný a živia ma rodičia.
- Rozhodnutie Telekomu diskriminuje insolventných zákazníkov, pretože solventní zákazníci nemusia poskytovať žiadnu zábezpeku, aj keď riziko nezaplatenia faktúry existuje aj u nich.
- Takéto praktiky vedú k narúšaniu hospodárskej súťaže a diskriminácii voči iným spoločnostiam, ktoré musia poskytovať rovnaké služby bez takýchto obmedzení.

4. Prístup k internetu ako základné právo

- Prístup k internetu je uznávaný ako základné právo, potrebné pre sociálnu inklúziu, vzdelávanie a prístup k informáciám.
- Odmietnutie pripojenia na základe bonity obmedzuje moje základné práva a je v rozpore so zásadami spravodlivosti.

- Odopretie internetu mi spôsobilo značné finančné a sociálne škody, ktoré majú priamy vplyv na moju schopnosť vykonávať prácu a zapojiť sa do spoločnosti.

Prístup k internetu za dostupné ceny je považovaný za základné právo, ktoré nemôže byť bezdôvodne obmedzené, a to ani odvolaním sa na článok 6 ods. 1 písmeno b) alebo f) GDPR. Toto právo vychádza z moderného chápania prístupu k internetu ako nevyhnutného nástroja na uplatňovanie ďalších práv, ako je právo na informácie, vzdelanie alebo právo na prácu.

Kľúčové argumenty:

6. Základné právo na prístup k internetu:

- OSN uznala prístup k internetu ako základné právo v rámci **práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám** (Rezolúcia OSN č. A/HRC/32/L.20).
- Prístup k internetu je nevyhnutný pre sociálnu inklúziu, vzdelanie, podnikanie a každodennú komunikáciu.
- Odopretie pripojenia na základe **bonity** porušuje zásady rovnosti, pretože:
 - Neberie do úvahy skutočné potreby zákazníka.
 - Ukladá disproporčné finančné bremená (napr. vyššie náklady na alternatívne pripojenie 108€/mesiac).
 - Odopretie internetu na základe bonity je **neprimerané, nespravodlivé a diskriminačné** voči tým, ktorí čelia ekonomickým problémom.

7. Proporcionalita a základné práva:

- Podľa GDPR (článok 22 a článok 5) musí byť spracovanie osobných údajov a rozhodovanie založené na:
 - **Proporcionalite:** Automatizované rozhodnutie musí byť primerané a nesmie neprimerane zasahovať do základných práv dotknutej osoby.
 - **Spravodlivosti:** Rozhodnutie nesmie byť diskriminačné a musí byť odôvodnené jasnými a zrozumiteľnými dôvodmi.

8. Článok 6 ods. 1 písmeno b) a f) GDPR:

- **Písmeno b):** Spracovanie údajov je oprávnené, ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Avšak, odmietnutie zmluvy na základe **bonity**, ktoré vedie k porušeniu základného práva na prístup k internetu, nie je proporcionálne ani primerané ale diskriminačné a neférové.
- **Písmeno f):** Oprávnený záujem spoločnosti na ochranu pred finančným rizikom (napr. nezaplatenie faktúry) nesmie prevýšiť vaše základné práva a slobody, ako je právo na prístup k internetu.

9. Transparentnosť a ľudský zásah:

- Telekom musí preukázať, že automatizované rozhodnutie bolo nevyhnutné a primerané. Váš prístup k internetu nemôže byť odmietnutý bez:
 - Jasného vysvetlenia dôvodov (logiky rozhodovania).
 - Možnosti ľudského zásahu a prehodnotenia, namietania.

- **Kontrola bonity nie je automaticky nevyhnutná** na plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR.
- Ak rozhodnutie ovplyvňuje základné práva a slobody zákazníka (napr. prístup k internetu), Telekom musí preukázať proporcionalitu a nevyhnutnosť tohto rozhodnutia.

10. Základné právo: „Prístup k internetu za dostupné ceny je neodňateľné právo, ktoré je základom pre uplatňovanie ďalších práv, ako je prístup k informáciám, právo na vzdelanie a právo na prácu.“

11. Nesúlads GDPR: „Automatizované rozhodovanie Telekomu, ktoré viedlo k zamietnutiu mojej žiadosti, je v rozpore s článkom 6 ods. 1 GDPR, keďže nepreukázalo proporcionalitu ani primeranosť a zároveň obmedzilo moje základné práva a slobody a transparentnosť tohto Automatizovaného rozhodovania.“

12. „Telekom nepreukázal, že kontrola bonity prostredníctvom CRIF je nevyhnutná na uzavretie alebo plnenie zmluvy. Požiadavka na zábezpeku vo výške 260 € je neprimeraná, diskriminačná a v rozpore so základným právom na prístup k internetu za dostupné ceny.“

13. „Odmietnutie pripojenia mi spôsobilo finančné straty vo výške **68 € mesačne** (rozdiel medzi nákladmi na alternatívne pripojenie a nákladmi na pripojenie Telekomu) a celkovú päťročnú stratu **4 380 €**. Tento nepomer jasne poukazuje na disproporčnosť ich rozhodnutia, čo sa javí ako diskriminácia.“

5. Automatizované rozhodovanie podľa článku 22 GDPR

- **Ak Telekom alebo CRIF použili moje údaje na automatizované rozhodovanie, musí byť toto rozhodovanie:**
 - Zákonné.
 - Transparentné.
 - Nediskriminačné.
 - Musí existovať možnosť ľudského zásahu.
 - Telekom nepreukázal, že logika rozhodovacieho procesu a výsledok automatizovaného hodnotenia boli proporcionálne a opodstatnené.
 - Musí byť v súlade so zásadami spracovania údajov podľa článku 5 GDPR. Dodržanie zásad spracovania podľa článku 5 GDPR je nevyhnutné v každom prípade.

Ak tieto kroky neboli dodržané, ide o porušenie mojich práv podľa článku 22 GDPR, bez ohľadu na odvolanie sa na článok 6 ods. 1 písmeno b)

Ak bol porušený **čo i len jeden bod článku 5 GDPR**, spracovanie sa považuje za **nezákonné**. Článok 5 predstavuje základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri každom spracovaní osobných údajov. Tieto princípy sú záväzné a ich nedodržanie znamená, že spracovanie je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

Kľúčové dôvody:

4. Článok 5 je základným pilierom GDPR:

- Tieto zásady sú navrhnuté tak, aby chránili práva a slobody dotknutých osôb. Sú záväzné pre každého, kto spracúva osobné údaje.
- Porušenie ktoréhokoľvek bodu článku 5 narúša zákonnosť spracovania.

5. Nesúlad s ktorýmkoľvek bodom článku 5 robí spracovanie nezákonným:

Napríklad:

- **Porušenie zásady minimalizácie údajov:** Ak Telekom spracúva údaje, ktoré nie sú nevyhnutné, porušuje článok 5 ods. 1 písm. c), a tým sa celé spracovanie stáva nezákonným.
- **Nedodržanie zásady transparentnosti:** Ak zákazník nebol informovaný o rozsahu a účele spracovania, porušuje sa článok 5 ods. 1 písm. a), čo je ďalší dôvod na neplatnosť spracovania.

6. Zákonnosť spracovania podľa článku 6 GDPR neospravedlňuje porušenie článku 5:

- Aj keď sa Telekom odvoláva na článok 6 ods. 1 písm. b) (nevyhnutnosť na plnenie zmluvy), toto odvolanie je platné len za podmienky, že sú dodržané zásady spracovania podľa článku 5.

7. Následky porušenia článku 5 GDPR:

- Spracovanie sa považuje za nezákonné.
- Dotknutá osoba má právo:
 - Požadovať zastavenie spracovania.
 - Požadovať vymazanie údajov (právo na výmaz).
 - Podniknúť právne kroky voči subjektu, ktorý spracovanie vykonáva.
 - Podať sťažnosť na dozorný orgán (napr. **Datenschutzbehörde**).

Môj prípad:

Ak Telekom alebo CRIF alebo Schufa:

- Neinformovali vás o účele alebo rozsahu spracovania (porušenie transparentnosti – článok 5 ods. 1 písm. a)).
- Spracúvali údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na posúdenie bonity (porušenie minimalizácie údajov – článok 5 ods. 1 písm. c)).

- Uchovávali vaše údaje dlhšie, než bolo potrebné (porušenie obmedzenia uchovávaní – článok 5 ods. 1 písm. e)),

celé spracovanie je nezákonné, bez ohľadu na to, či sa odvolávali na článok 6 GDPR.

7. Právo na ľudský zásah:

- Aj keď je automatizované rozhodovanie povolené v špecifických prípadoch na základe článku 6 ods. 1 písmeno b), dotknutá osoba má právo:
 - Požiadať o **ľudský zásah**.
 - Vyjadriť svoje stanovisko.
 - Napadnúť rozhodnutie (namietat).

8. Požiadavka na transparentnosť a spravodlivosť

- Telekom mi neposkytol jasné, zrozumiteľné a zákonné informácie o dôvodoch zamietnutia mojej žiadosti o internetové pripojenie
- Automatizované rozhodovanie nesmie prevyšovať moje základné práva a slobody, čo sa deje, nakoľko Telekom mi systematicky odmieta žiadosti na pripojenie sa k internetu, ktoré patrí k mojim základným právam.

Povinnosť transparentnosti:

- Ak Telekom alebo Schufa a CRIF použili moje údaje na automatizované rozhodovanie (napr. odmietnutie služby), sú povinní vás **informovať** o:
 - Logike spracovania.
 - Význame a očakávaných dôsledkoch pre vás.
- **Transparentnosť** je nevyhnutná aj v prípade, že sa odvolávajú na článok 6 ods. 1 písmeno b).

Spoločnosť CRIF musí mať svoj vlastný právny základ na spracovanie a poskytnutie vašich osobných údajov Telekomu. Ak takýto právny základ neexistuje, ide o nezákonné spracovanie údajov, ktoré sa považuje za **komerčný predaj osobných údajov**, čo je zakázané podľa GDPR.

CRIF sa nemôže odvolávať na právny základ Telekomu.

Ak by CRIF poskytoval telekomunikačné služby, potom by mohol teoreticky použiť AIR na spracovanie údajov, ale tiež za predpokladu, že dodrží všetky ustanovenia GDPR, a nie že on sa bude odvolávať na právne základy tretej strany.

Právne základy spracovania osobných údajov podľa GDPR (článok 6):

1. Článok 6 ods. 1 písm. a) – Súhlas dotknutej osoby:

- CRIF by mohla spracúvať a poskytovať moje osobné údaje Telekomu iba na základe môjho výslovného súhlasu.

- Ak ste súhlas nedali, CRIF nemá oprávnenie poskytnúť vaše údaje tretej strane.

2. Článok 6 ods. 1 písm. b) – Nevyhnutnosť na plnenie zmluvy:

- Tento právny základ by mohol Telekom použiť na získanie údajov od CRIF iba vtedy, ak by preukázal, že kontrola bonity je **nevyhnutná** na uzavretie zmluvy.
- **Avšak:** Automatické zdieľanie údajov nie je automaticky nevyhnutné na plnenie zmluvy, ak Telekom nepreukáže, že toto spracovanie je primerané a proporcionálne.

3. Článok 6 ods. 1 písm. f) – Oprávnený záujem:

- CRIF môže tvrdiť, že poskytovanie údajov Telekomu je v ich „oprávnenom záujme“.
- **Problém:** Tento záujem nesmie prevýšiť vaše základné práva a slobody. Bez vášho informovaného súhlasu alebo preukázania nevyhnutnosti, je takéto spracovanie nelegitímne.

Komerčný predaj osobných údajov:

- Ak CRIF poskytuje údaje Telekomu za finančnú odmenu alebo inú komerčnú výhodu bez právneho základu, je to považované za **nezákonný obchod s mojimi chránenými osobnými údajmi**.
- GDPR zakazuje spracovanie a poskytovanie údajov, ktoré:
 - Nemá oprávnený právny základ.
 - Nie je transparentné. (CRIF ma neinformoval spracovaní mojich údajov)
 - Porušuje zásady proporcionality a minimalizácie.

Proporcionalita v kontexte GDPR:

1. Primeranosť spracovania údajov:

- Spracovanie údajov nesmie byť rozsiahlejšie, ako je nevyhnutné na splnenie účelu.
- Napríklad: Na uzavretie zmluvy o internetovom pripojení by mohol byť postačujúci jednoduchý dôkaz totožnosti alebo adresy, namiesto posudzovania **bonity**.

V tomto prípade **proporcionálne** znamená, že spracovanie údajov musí byť v **primeranom pomere k cieľu, ktorý sa má dosiahnuť**. Inými slovami, účel spracovania (napr. posúdenie bonity zákazníka) musí byť **jasne zdôvodnený** a opatrenia (ako je automatické zdieľanie údajov) musia byť **primerané** vo vzťahu k tomuto účelu, bez nadmerného zasahovania do vašich práv.

Vyváženosť záujmov:

- Telekom môže mať oprávnený záujem na minimalizácii rizika nezaplatenia, ale tento záujem nesmie neprimerane zasahovať do vašich základných práv a slobôd, ako je ochrana súkromia alebo prístup k internetu za dostupnú cenu bez obmedzenia.

- Automatické zdieľanie údajov so spoločnosťou CRIF je významný zásah do mojich práv a je považované za neprimerané!

Proporcionálnosti v tomto prípade:

- Ak Telekom tvrdí, že kontrola bonity je nevyhnutná na poskytnutie internetového pripojenia, musí preukázať:
 - **Prečo je táto kontrola nevyhnutná.** Napríklad, či je ich podnikateľské riziko skutočne také veľké, že oprávňuje zásah do vášho súkromia.

A ďalej nemusíme pokračovať, je vymaľované!

V skutočnosti tu ide len a len o to, aby si Telekom našiel palicu na skupinu insolventných občanov a vytiahol z nich viac peňazí a v hotovosti 108€, ak chcú internet! Toto je neetické a je to v rozpore s princípmi GDPR a rovnakého zaobchádzania či proporcionality!!!

Kľúčové aspekty môjho tvrdenia:

1. Diskriminácia na základe bonity:

- Telekom sa snaží na základe bonity identifikovať občanov, ktorí sú insolventní alebo majú finančné problémy.
- **Cieľom je vylúčiť týchto občanov z prístupu k štandardným cenám a podmienkam služieb** a nútiť ich zaplatiť vysoké zábezpeky alebo požadovať od nich zakúpenie internetu za vysoké ceny 108€/mesiac čo je považované za diskriminačný zásah.

2. Zneužitie kontroly bonity:

- Bonita je používaná nie ako nástroj na ochranu pred finančným rizikom, ale ako nástroj na vytvorenie finančného tlaku na zraniteľné skupiny obyvateľstva a vylepšenia si skóre zisku.
- Toto zneužitie bonity môžeme právom označiť za neprimerané, keďže:
 - Insolventní občania sú nútení platiť viac za rovnaké služby.
 - Telekom diskriminuje iba na základe finančnej situácie, bez zohľadnenia základného práva na prístup k internetu.
 - Tieto požiadavky sú iba spôsobom, ako **vytiahnuť viac peňazí od zraniteľných insolventných skupín.**
 - Ak Telekom obmedzuje toto právo pre finančne zraniteľných občanov, ide o **porušenie princípov rovnosti a sociálnej inklúzie.**
 - „Požiadavka na kontrolu bonity alebo zábezpeky je spôsob, ako finančne vyťažiť zraniteľné skupiny, čo je v rozpore s princípmi proporcionality a spravodlivosti.“
 - Takýto postup Telekomu nie je len neetický, ale je aj protiprávny, pretože porušuje zásady rovnakého zaobchádzania, proporcionality a ochrany základných práv, slobôd a chránených osobných údajov.“

Vaše práva podľa GDPR:

1. Právo na informácie (článok 15 GDPR):

- Mám právo byť informovaný, za akým účelom CRIF spracúva moje osobné údaje, na akom **právnom základe** je spracovanie založené a komu ich poskytuje,
- Tieto informácie musia byť poskytnuté **jasne a zrozumiteľne**, ešte **pred** ich **spracovaním** alebo použitím mojich osobných údajov.
- CRIF je teda nedostatočne transparentný, kde ide o porušenie článku 12 a 15 GDPR

2. Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR):

- Môžem požiadať CRIF o zastavenie spracovania a ukladania mojich osobných údajov, ak nie sú splnené zákonné podmienky.

3. Právo na výmaz (článok 17 GDPR):

- Ak CRIF **uchováva moje údaje** bez **právneho základu**, môžem požiadať o ich odstránenie a výmaz.

4. Právo namietat' (článok 21 GDPR):

- Môžem namietat' proti spracovaniu mojich údajov, ak sa CRIF alebo Telekom spoliehajú na oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 **písm. f)** GDPR. V takom prípade musia preukázať, že ich záujem na spracovaní údajov prevyšuje moje základné práva a slobody.

Prenesenie tejto konštrukcie do **písm. b)**:

• Subjekt spracúvania údajov (napr. Telekom):

- Môže spracúvať moje údaje iba vtedy, ak preukáže, že spracovanie je skutočne **nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy**.
- Tento právny základ sa teda týka len údajov, ktoré sú priamo potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

• Ja ako dotknutá osoba:

- Nemôžem namietat' spracovanie údajov, ktoré je skutočne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy (napr. poskytnutie mena, adresy alebo kontaktné údaje potrebné na uzavretie zmluvy).
- **Môžem však spochybniť nevyhnutnosť spracovania** údajov, ktoré nie sú priamo potrebné (napr. kontrola bonity) a požadovať, aby bol preukázaný silný právny základ a ich spracovanie musí byť nevyhnutné a primerané, pričom nesmie prevyšovať moje základné práva a slobody.
- Čiže pre údaje, ktoré nie sú priamo potrebné, musí byť preukázaný silný právny základ a nevyhnutnosť ich spracovania.

- Požiadavka na „**silný právny základ**“ a „**nevyhnutnosť**“ presne odráža požiadavky GDPR, najmä článku 6 ods. 1 a článku 5 (zásady proporcionality a minimalizácie).

Správna formulácia pre článok 6 ods. 1 písm. b):

„Môžem spochybniť spracovanie mojich údajov, ak sa Telekom odvoláva na článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a tvrdí, že je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy. Telekom musí ale preukázať, že spracovanie je skutočne nevyhnutné, a **ak sa to netýka nevyhnutných údajov**, ide o neoprávnené spracovanie.“

Kľúčový rozdiel oproti písm. f):

- Pri písm. b) **nevyhnutnosť** spracovania pre uzavretie zmluvy je pevnou podmienkou. Ak to Telekom alebo CRIF nepreukážu, spracovanie je **neoprávnené**.
- Pri písm. f) je vždy potrebné vyvážiť **oprávnený záujem** spracovateľa voči našim právam a slobodám.

Príklad:

1. **Adresa na zmluve:** Nevyhnutné podľa písm. b) – nemôžete namietat. Nemôžem namietat moje meno a adresu, keďže som ju zadával pri žiadosti.
2. **Kontrola bonity:** Môžete spochybniť, či je kontrola bonity naozaj nevyhnutná pre uzavretie zmluvy.

CRIF nemôže spracúvať a poskytovať vaše osobné údaje bez dostatočne silného právneho základu, ktorý by oprávňoval takéto spracovanie a následné poskytnutie údajov Telekomu. Ak takýto **právny základ** chýba, poskytovanie údajov je považované za **nezákonné spracovanie** alebo dokonca **neoprávnený komerčný predaj údajov**.

Prečo sa článok 6 ods. 1 písm. a) a b) navzájom vylučujú:

1. **Článok 6 ods. 1 písm. a) – Súhlas dotknutej osoby:**
 - Ak by CRIF tvrdil, že má môj súhlas na spracovanie a poskytovanie údajov, nie je možné zároveň tvrdiť, že tieto údaje poskytuje Telekomu na základe nevyhnutnosti na plnenie zmluvy.
 - Súhlas musí byť **dobrovoľný a konkrétny**. Ak ste výslovný súhlas nedali, tento právny základ nemôže byť použitý.
2. **Článok 6 ods. 1 písm. b) – Nevyhnutnosť na plnenie zmluvy:**
 - Telekom môže tvrdiť, že kontrola bonity je nevyhnutná na plnenie zmluvy (napr. na minimalizáciu rizika nezaplatenia), **avšak:**

- CRIF musí mať **nezávislý právny základ** na uchovávanie a poskytovanie vašich údajov. Ak sa CRIF spolieha iba na „**oprávnený záujem**“ (čl. 6 ods. 1 písm. f)), tento záujem nesmie prevyšovať vaše práva a slobody.

Kľúčový problém: Právny základ CRIF

- Ak CRIF poskytuje vaše údaje Telekomu:
 1. Musí existovať právny základ na ich **uchovávanie** (napr. súhlas alebo oprávnený záujem).
 2. Musí existovať silný právny základ na ich **poskytnutie** tretej strane, ako je Telekom.
- **Nedostatok právneho základu na predaj alebo poskytovanie údajov:**
 - Ak CRIF nemá legitímny dôvod na poskytnutie údajov Telekomu, takéto spracovanie je považované za **neoprávnený komerčný predaj údajov**.
 - GDPR neumožňuje obchodovanie s osobnými údajmi bez výslovného súhlasu alebo iného oprávneného právneho základu.

CRIF nemôže spracúvať vaše osobné údaje bez dostatočne silného právneho základu, a to nezávisle od akéhokoľvek právneho základu Telekomu alebo inej telekomunikačnej spoločnosti. Ak vás CRIF o spracovaní údajov neinformoval alebo nemá legitímny právny základ, ich spracovanie je **nezákonné** podľa GDPR. (no a CRIF ma dodnes neinformoval. A aj keby ma informoval, mám právo namietat! (článok 21 GDPR), (článok 14 GDPR)). CRIF nemôže svoje spracovanie ospravedlniť iba na základe požiadaviek Telekomu. Ich spracovanie musí byť v súlade s GDPR a musí mať vlastný právny základ. „CRIF má povinnosť preukázať, že ich spracovanie je zákonné, transparentné a proporčné. Ak neexistuje dôkaz o zákonomnom základe, je ich spracovanie v rozpore so zásadami GDPR (článok 5 ods. 1 písm. a) a c)).“

Kľúčové body:

2. Zákonnosť spracovania podľa GDPR (článok 6):

- CRIF **musí disponovať svojim vlastným právnym základom** na **uchovávanie** a spracúvanie vašich osobných údajov, nezávisle od Telekomu. Tým môže byť:
 - **Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a)):** Musí byť výslovný, dobrovoľný a informovaný. Ak ste súhlas nedali, CRIF nemá oprávnenie spracúvať vaše údaje.
 - Ak ste tento súhlas neposkytli, CRIF nemá oprávnenie vaše údaje spracúvať ani uchovávať a ani poskytovať tretím stranám.
 - **Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f)):** CRIF môže tvrdiť a argumentovať, že má oprávnený záujem na zhromažďovaní údajov pre kreditné hodnotenie. Tento záujem však musí byť vyvážený vašimi

základnými právmi a slobodami. Ak vás CRIF neinformoval, porušuje zásadu **transparentnosti** (čl. 5 ods. 1 písm. a)).

- Navyše, oprávnený záujem nesmie byť zneužívaný na komerčné spracovanie alebo obchodovanie s vašimi údajmi.

Dôležitý doplnok:

Ak CRIF tvrdí, že má oprávnený záujem, musí:

- **Zdokumentovať vyváženie záujmov (balancing test):** Musia preukázať, že ich záujem neprevyšuje vaše základné práva na prístup k internetu bez obmedzenia a za dostupné a rozumné konkurenčné ceny.
- **Informovať vás o spracovaní (článok 12 a 13 GDPR):**
Transparentnosť je **kľúčová** a neinformovanie o spracovaní porušuje GDPR.

3. Transparentnosť a informovanosť (článok 12 a 13 GDPR):

- CRIF je povinný vás informovať o:
 - **Účele spracovania** (napr. kreditné hodnotenie).
 - **Právnom základe spracovania.**
 - **Príjemcoch údajov** (napr. Telekom).
 - **Dobe uchovávania údajov.**
- Ak ma CRIF o spracovaní údajov neinformoval, porušuje **zásadu transparentnosti** podľa GDPR.

Nezávislé povinnosti CRIF:

- CRIF nemôže prenášať svoju povinnosť získať právny základ na Telekom. Aj keď Telekom tvrdí, že potrebuje vaše údaje, CRIF je povinný mať svoj vlastný právny základ na uchovávanie a spracovanie mojich údajov.
- **A nie, že moje údaje spracuje bez môjho vedomia a súhlasu, bez akéhokoľvek právneho základu, a keď sa mu to hodí, tak Telekomu predá moje údaje kvôli tomu, že chce na nich zarobiť a vymyslí si právny základ, alebo použije taký, aký sa práve hodí Telekomu, keď mu na súde neprechádza písmeo f) u Schufu.**
- V žiadnom prípade CRIF nemôže spracúvať moje údaje bez môjho vedomia a výslovného súhlasu alebo bez akéhokoľvek právneho základu.
- Nie je prípustné, aby CRIF následne „predal“ moje údaje Telekomu podľa svojich potrieb, bez ohľadu na to, či je na to dôvod, alebo len preto, že chce na týchto údajoch zarobiť, alebo že ich práve potrebuje Telekom do svojho krámu.

- Vymýšľanie právneho základu alebo používanie takého, ktorý práve vyhovuje Telekomu alebo CRIF-u, je v jasnom rozpore so zásadami GDPR (najmä články 5 a 6).
- Takéto spracovanie porušuje zásadu zákonnosti, transparentnosti a minimalizácie podľa GDPR (článok 5 ods. 1 písm. a, b a c), keďže CRIF nemôže bezdôvodne manipulovať s údajmi, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie konkrétneho a legitímneho účelu.

Každé spracovanie údajov musí byť jednoznačne odôvodnené v danom momente spracovania a nesmie byť prispôbované potrebám tretej strany po piatich rokoch na úkor mojich práv a slobôd.

Vysvetlenie:

1. Zásada zákonnosti, transparentnosti a spravodlivosti (článok 5 ods. 1 písm. a) GDPR):

- Každé spracovanie osobných údajov musí byť zákonné, spravodlivé a transparentné voči dotknutej osobe. To znamená, že účel spracovania musí byť jasne definovaný už na začiatku a nie dodatočne menený alebo prispôbovaný potrebám tretej strany.

2. Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods. 1 písm. b) GDPR):

- Osobné údaje môžu byť zhromažďované len na vopred stanovené, explicitné a legitímne účely. Tieto údaje nesmú byť ďalej spracovávané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodnými účelmi. CRIF nemohol vedieť pred „piatimi rokmi“ na aký účel ich bude Telekom potrebovať. Tu je jasná koordinácia obidvoch subjektov.

3. Zásada obmedzenia uchovávania (článok 5 ods. 1 písm. e) GDPR):

- Osobné údaje môžu byť uchovávané len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Uchovávanie údajov po dobu piatich rokov bez jasného účelu a právneho základu je teda v rozpore s touto zásadou.

4. Transparentnosť a povinnosť informovať (články 12, 13 a 14 GDPR):

- Dotknutá osoba má právo byť informovaná o účele, právnom základe, rozsahu a dobe spracovania osobných údajov ešte pred začatím ich spracovania. Ak vás CRIF neinformoval, ide o porušenie týchto článkov.

5. Zákonnosť spracovania (článok 6 GDPR):

- Spracovanie osobných údajov je zákonné len vtedy, ak spadá pod niektorú z jasne definovaných právnych základov (napr. súhlas, nevyhnutnosť na plnenie zmluvy). Ak takýto právny základ neexistuje, spracovanie je nezákonné.

6. Zákaz spätného ospravedlnenia spracovania:

- GDPR neumožňuje retrospektívne meniť účel spracovania údajov alebo prispôbovať právny základ podľa aktuálnych potrieb (napr. súdneho sporu). Toto je v rozpore s princípmi zákonnosti a obmedzenia účelu.

Moje tvrdenie je opodstatnené a opiera sa o zásadu obmedzenia účelu podľa článku 5 ods. 1 písm. b) GDPR:

- **Kľúčové pravidlo:** Osobné údaje môžu byť zhromažďované len na konkrétny, explicitný a legitímny účel, ktorý musí byť jasne definovaný už v momente ich zhromaždenia.
- **Porušenie:** Ak CRIF zhromažďoval vaše údaje pred piatimi rokmi bez jasne definovaného účelu alebo s účelom, ktorý nebol zlučiteľný s ich neskorším poskytnutím Telekomu, ide o porušenie GDPR.
- **Koordinácia subjektov:** Fakt, že CRIF, Schufa uchovávali moje údaje „päť rokov“ a následne ich poskytli Telekomu, naznačuje koordinovaný prístup medzi CRIF-om, Schufom a Telekomom. Takáto koordinácia však musí byť transparentná, zákonná a podložená dôkazmi o tom, že účel spracovania bol vopred jasne stanovený a legálny.
- **Zhrnutie:** CRIF nemohol vedieť pred piatimi rokmi, že Telekom bude moje údaje potrebovať. Ak to vedel, znamenalo by to, že už pri zhromažďovaní údajov existovala dohoda o ich budúcom poskytnutí. Takáto dohoda by však musela byť transparentná a založená na legitímnom právnom základe, o čom by som musel byť informovaný. Ak som o tom nebol informovaný, ide o jasné porušenie zásady transparentnosti (článok 5 ods. 1 písm. a) GDPR) a obmedzenia účelu (článok 5 ods. 1 písm. b) GDPR).

CRIF získava moje údaje od exekútorov, uchováva ich bez môjho vedomia a súhlasu po dobu „5 rokov“, čo samo o sebe predstavuje problém so zásadou obmedzenia uchovávaní (článok 5 ods. 1 písm. e) GDPR). Následne, keď Telekom potrebuje údaje, objedná si ich u CRIF-u, pričom ani jedna strana nemá vopred pripravený pevný právny základ. Pre účely súdu si potom "prispôsobia" právny základ, ktorý im najviac vyhovuje, aby obhájili spracovanie – čo je v rozpore so zásadami zákonnosti, transparentnosti a proporcionality podľa GDPR.

Celá situácia ukazuje, že:

1. **CRIF koná nezákonne**, ak uchováva vaše údaje po dobu 5 rokov bez právneho základu, najmä ak tieto údaje neboli získané so súhlasom, ani v súlade s inými ustanoveniami GDPR.
2. **Telekom koná nezákonne**, ak využíva tieto údaje bez overenia právneho základu CRIF-u alebo ich používa na účely, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo nezískal môj informovaný súhlas.
3. **Obidve strany manipulujú s právnym základom**, aby dodatočne ospravedlnili svoje kroky pred súdom, čo zjavne porušuje zásady GDPR a moje práva.

Tento spôsob spracovania je neetický a v rozpore s GDPR, pretože neexistuje žiadna systematická kontrola zákonnosti od samého začiatku procesu získavania a uchovávaní mojich údajov. Tieto procesy jasne poukazujú na porušovanie článkov 5,

6, 12-14 GDPR a ich princípy zákonnosti, transparentnosti, proporcionality, minimalizácie atď.

Manipulácia s právnym základom:

- Poukazuje na to, že CRIF a Telekom si „vymýšľajú“ právne základy podľa potreby, čo je zásadné porušenie zásad transparentnosti a zákonnosti.
- Ak na súde použijú rôzne právne základy (napr. písm. f) pre Schufu a písm. b) pre CRIF), naznačuje to účelovosť, čo je pre sudcu signálom nekalých praktík.

6. Zákaz spracovania bez právneho základu:

- Ak CRIF nemá silný právny základ, nesmie:
 - Uchovávať vaše údaje a manipulovať s nimi.
 - Používať vaše údaje na kreditné hodnotenie.
 - Poskytovať vaše údaje tretej strane, ako je Telekom.

Porušenie GDPR, ak vás CRIF neinformoval:

- 1. Porušenie zásady zákonnosti (článok 5 ods. 1 písm. a)):**
 - Spracovanie vašich údajov je nezákonné, ak CRIF nemá právny základ.
- 2. Porušenie zásady transparentnosti (článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 12 GDPR):**
 - Keďže ma CRIF neinformoval o účele a rozsahu spracovania údajov, porušil GDPR.
- 3. Nezákonné poskytnutie údajov tretej strane:**
 - Poskytnutie údajov Telekomu bez môjho informovaného súhlasu alebo iného silného právneho základu je v rozpore s GDPR.

Záver

Spoločnosť Telekom porušila moje práva tým, že:

1. Odmietla poskytnúť internetové pripojenie na základe neprimeranej a **nezákonnej** kontroly bonity s použitím **Automatizovaného individuálneho spracovania rozhodnutia**.
2. **Automatizované individuálne rozhodovanie nesmie zasahovať do základných práv a slobôd** ako práva, ktoré boli narušené, ako napr. právo na prístup k internetu. (**Článok 22 ods. 1:** Dotknutá osoba **má právo** nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane **profilovania**, ktoré má právne účinky voči nej alebo ju podobne významne ovplyvňuje.)

A je vymaľované!!!

Mňa ovplyvňuje, nakoľko mi odmietajú telekomunikačné spoločnosti žiadosť o internetové pripojenie a prístup na internet za dostupné ceny bez obmedzenia a diskriminácie!!!

- Zásadou proporcionality (článok 5 ods. 1 písm. c) GDPR).
 - Právom na ochranu údajov (článok 8 Charty základných práv EÚ).
 - Právom na spravodlivé zaobchádzanie: Ak automatizované rozhodovanie diskriminuje určité skupiny osôb (napr. na základe bonity), porušuje princíp nediskriminácie a proporcionality.
3. Taktiež Telekom, CRIF a aj Schufa nepreukázali dôkaz a existenciu poskytnutia možnosti ľudského zásahu pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní, čím porušili čl. 22 ods. 3 GDPR.
 4. Telekom požaduje zábezpeku vo výške **260 €**, čo je **neprimerané** riziku nezaplatenia poslednej faktúry vo výške **40 €**.
 5. Tento nepomer je jasným príkladom **disproporcie**, ktorá zvýhodňuje podnikateľské záujmy Telekomu (získať bezúročný úver) na úkor práv spotrebiteľa a finančnej stability zákazníka.
 6. Navyše, solventný zákazník má rovnaké možnosti nezaplatiť poslednú faktúru, avšak voči nemu nie je uplatňovaná zábezpeka. To poukazuje na **disproporciu a diskrimináciu insolventných zákazníkov a aj toto neprípustné**.
 7. Zábezpeka by diskriminovala insolventných zákazníkov a narušala by princípy proporcionality, rovnosti a férovosti.
 8. Je nefér, aby insolventný občan platil zábezpeku (260€) a solventný nie. V takomto prípade ide o učebnicovú diskrimináciu a disproporcionalitu.
 9. Nie som povinný zo zákona, aby som zadarmo úveroval formou zálohy - zábezpeky poskytovateľa z mojich finančných prostriedkov.
 10. Je taktiež nefér, aby poskytovatelia požadovali od insolventných občanov takmer trojnásobok ceny štandardného pripojenia na internet DSL v sume za 108€/mesiac namiesto 40€. Nazýva sa to nekalé podnikanie alebo nekalá hospodárska súťaž. No a za týmto účelom vznikol tento podvod. Predať spotrebiteľovi internet za trojnásobok bežnej ceny. Ide o **kartel**, nakoľko všetci poskytovatelia používajú rovnaký princíp a konajú koordinovane!!

Situácia, v ktorej sa nachádzame opisuje a naznačuje, že Schufa a Telekom (a teraz aj CRIF) **účelovo menia právne základy - dôvody**, aby odôvodnili spracovanie alebo zamietnutie služby. Toto poukazuje na porušovanie GDPR, ak nie sú konzistentný v zdôvodňovaní alebo ak nemajú silný právny základ na spracovanie mojich údajov. Poďme to analyzovať:

Rozdiel medzi článkom 6 ods. 1 písm. b) a f):

2. **Článok 6 ods. 1 písm. b) – Nevyhnutnosť na plnenie zmluvy:**

- Používa sa, ak je spracovanie údajov nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy.
- Telekom síce môže tvrdiť, že potrebuje overiť vašu bonitu (napr. cez CRIF), na posúdenie schopnosti zákazníka plniť finančné záväzky, aby mohol uzavrieť zmluvu o internetovom pripojení, ale:

Problém: Kontrola bonity v tomto prípade ale nie je nevyhnutná na plnenie tejto zmluvy – zmluva môže byť uzatvorená aj bez takejto kontroly, pretože:

- Bonita nemá žiadnu priamu oporu v zákone ako povinný krok či podmienka pre uzavretie zmluvy.
- Telekom by musel preukázať, že bez kontroly bonity nie je možné splniť podmienky zmluvy, čo v tomto prípade sa javí ako irelevantné a nie je to pravda.
- Neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by vyžadoval hodnotenie bonity na poskytnutie internetovej služby, a preto nie je možné považovať takéto spracovanie za nevyhnutné na plnenie zmluvy.
- Bez explicitnej zákonnej povinnosti alebo skutočnej nevyhnutnosti nie je možné považovať takéto spracovanie mojich zákonom chránených osobných údajov za oprávnené na základe článku 6 ods. 1 písm. b).

3. Článok 6 ods. 1 písm. f) – Oprávnený záujem:

- Používa sa, ak spracovanie údajov slúži oprávnenému záujmu správcu (napr. Schufa alebo CRIF) alebo tretej strany (napr. Telekom).
- **Problém:** Tento záujem musí byť **vyvážený** vašimi základnými právami a slobodami. Ak vás Schufa alebo CRIF neinformovali, porušili zásadu **transparentnosti** (článok 5 ods. 1 písm. a)).

Čl. 5 GDPR jasne stanovuje, že **všetky tieto zásady musia byť dodržané naraz**. Ak je porušená čo i len jedna zásada, celé spracovanie údajov sa považuje za **nezákonné**.

„Podľa článku 5 GDPR musí byť spracovanie osobných údajov v súlade so zásadami zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, účelového obmedzenia, minimalizácie údajov, presnosti, časového obmedzenia uchovávaní a bezpečnosti. Ak je porušená čo i len jedna z týchto zásad, spracovanie sa považuje za **nezákonné**.“

Ak je táto zásada porušená (napríklad ak vás neinformovali o spracovaní údajov), spracovanie osobných údajov sa považuje za **nezákonné** podľa GDPR. Porušenie transparentnosti (napr. neposkytnutie jasných a zrozumiteľných informácií podľa článkov 12, 13 a 14 GDPR) znamená, že spracovanie nespĺňa požiadavky článku 5 ods. 1 písm. a) a môže byť predmetom právnych následkov, vrátane sťažnosti na dozorný orgán alebo nároku na náhradu škody.

Moja situácia:

1. Schufa tvrdí, že poskytuje údaje Telekomu na základe oprávneného záujmu čl.6 ods. 1 písm. f):

- Ak teda na súde tvrdí Schufa, že údaje poskytol na základe oprávneného záujmu, musel by preukázať, že tento záujem neprevážil moje základné práva, čo

v prípade komerčného predaja mojich osobných údajov sa javí ako prázdna irelevantná vyhovárka a teda ilúzia.

2. Telekom a CRIF teraz tvrdia nevyhnutnosť na plnenie zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b):

- Ak CRIF teraz poskytol údaje Telekomu na základe písm. b), znamená to, že Telekom chce legitimizovať svoje rozhodnutie účelovo ako nevyhnutné na plnenie zmluvy.
- **Problém:** Ak Schufa teda neuspel s písm. f) a CRIF teraz používa písm. b), môže to byť účelová zmena stratégie, čo naznačuje nedostatočný právny základ v jednom aj druhom prípade a nekonzistenciu v argumentácii.
- **Z tejto analýzy** jasne vyplýva, že od samého začiatku nevedia pod aké písmeno čl. 6 GDPR tento podvod skryť!

Zhodnotenie:

1. Účelová zmena právnych základov:

- Ak Schufa neuspel s písm. f), teraz CRIF a Telekom zvolili písm. b) ako „silnejší“ argument. To však naznačuje, že ani jeden z týchto právnych základov nie je dostatočne pevný a slúži na dodatočné ospravedlnenie spracovania, než na jeho skutočné odôvodnenie.
- CRIF by musel preukázať, že má nezávislý oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f), čo tiež nebolo so mnou transparentne odkomunikované bez informovania mojej osoby do dnešného dňa a samozrejme bez môjho informovaného súhlasu (IS).

Porušenie GDPR:

Ak CRIF alebo Telekom nesprávne interpretujú právne základy na spracovanie údajov, ide o:

- **Porušenie článku 5 GDPR**, ktorý stanovuje zásady zákonnosti, transparentnosti a proporcionality.
- **Porušenie zásady transparentnosti (čl. 5 ods. 1 písm. a)),** ak neboli poskytnuté jasné a zrozumiteľné informácie o spracovaní údajov.

Moje zhodnotenie jasne ukazuje, že ani CRIF, ani Telekom nemajú dostatočne silný právny základ na svoje kroky.

2. Nedostatočný právny základ CRIF:

- CRIF musí mať **vlastný právny základ** na uchovávanie a poskytovanie mojich osobných údajov a nemôže sa odvolávať na právne základy Telekomu. Ak sa teraz spolieha Telekom na písm. b), je to problém, pretože kontrola bonity nie je nevyhnutná na plnenie mojej zmluvy s Telekomom.

3. Porušenie GDPR:

- Ak CRIF alebo Telekom nesprávne interpretujú právne základy na spracovanie údajov, ide o porušenie článku 5 GDPR (zásady zákonnosti, transparentnosti a proporcionality).

CRIF, Schufa a aj Telekom nedokážu **obhájiť svoje postupy**, pretože:

1. **Nemajú dostatočne silný právny základ** na spracovanie a poskytovanie mojich chránených údajov (či už podľa článku 6 ods. 1 písm. b) alebo f)).
 2. **Neinformovali ma vopred o spracovaní údajov**, čo je povinnosť podľa článku 14 GDPR.
 3. **Nedodržali zásady transparentnosti a proporcionality** podľa článku 5 GDPR.
 4. Tu to jasne ukazuje na širšie systémové chyby, zlyhania a porušenia GDPR v postupoch CRIF, Schufa a Telekomu.
-
-

Prečo pred súdom neobhájiteľné:

3. Chýbajúci právny základ:

- Ak by sa CRIF odvolával na **oprávnený záujem (písm. f))**, musí preukázať, že ich záujem na spracovaní údajov neprevyšuje moje základné práva na prístup k internetu bez obmedzenia a za dostupné ceny. To by bolo náročné, pretože:
 - Kontrola bonity nie je nevyhnutná na poskytnutie internetových služieb.
 - Riziko Telekomu (nezaplatenie faktúry) je minimálne v porovnaní s mojou finančnou a sociálnou stratou.

4. Nesplnenie si povinnosti informovať:

- GDPR jasne stanovuje, že subjekt údajov musí byť informovaný **pred spracovaním** alebo **poskytnutím údajov tretej strane**.
- Ak vás CRIF neinformoval, ide o **porušenie článkov 12, 13 a 14 GDPR**.

5. Porušenie zásady proporcionality a jej významu:

- Ak spracovanie údajov a následné rozhodnutia (odmietnutie internetu) neboli primerané voči cieľu (ochrana pred nezaplatením), ide o nezákonný zásah do mojich základných práv a ide o nízke riziko Telekomu vs. vysoké neprimerané výdavky (108€/mesiac) ktoré sú v priamom dôsledku ich automatizovaného rozhodnutia.

6. Automatizované rozhodovanie:

- Ak CRIF a Telekom používajú vaše údaje na automatizované rozhodovanie bez môjho informovaného súhlasu alebo možnosti namietania a ľudského zásahu, porušujú článok 22 GDPR.

Ak by sa Telekom odvolával na **oprávnený záujem (písm. b))**,

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR – Nevyhnutnosť na plnenie zmluvy nevyžaduje váš informovaný súhlas, ak je spracovanie skutočne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy. **Avšak:**

7. Telekom musí preukázať, že kontrola bonity je nevyhnutná na uzavretie zmluvy.

- To znamená, že bez tejto kontroly by uzavretie zmluvy nebolo možné.
- CRIF stále nesie povinnosť transparentnosti.
- Máte právo vedieť, ako a prečo boli vaše údaje použité, a CRIF musí preukázať, že spracovanie bolo zákonné.
- Ak ma **CRIF neinformoval** o tom, že spracúva moje osobné údaje, ani neposkytol informácie o účele a právnom základe tohto spracovania, dochádza k porušeniu **GDPR**. Zákon jasne stanovuje povinnosti týkajúce sa transparentnosti a informovania dotknutých osôb.

8. CRIF musí mať vlastný právny základ na poskytnutie údajov Telekomu.

- Aj keď Telekom tvrdí, že kontrola bonity je nevyhnutná (písm. b)), CRIF musí zabezpečiť, že poskytovanie mojich údajov Telekomu je v súlade s GDPR. Na to by teoreticky mohol CRIF použiť:
 - i. **Článok 6 ods. 1 písm. a) – Súhlas:** V takom prípade by ma musel CRIF požiadať o informovaný súhlas. (no a ja som CRIF-u neposkytol žiaden informovaný súhlas)
 - ii. **Článok 6 ods. 1 písm. f) – Oprávnený záujem:** CRIF by mohol teoreticky tvrdiť, že má **oprávnený záujem** na poskytnutie údajov Telekomu, ale tento záujem nesmie prevýšiť moje základné práva a slobody.

Kombinácia článkov b) a f):

- Telekom by teoreticky mohol tvrdiť, že kontrola bonity je nevyhnutná na plnenie zmluvy (písm. b)), ale na to, aby získal moje údaje od CRIF, tak by CRIF musel:
 - a) Získať môj **súhlas** (písm. a)),
 - Alebo
 - b) Opierať sa o svoj vlastný **oprávnený záujem** (písm. f)), pričom by nesmel prevýšiť moje základné práva a slobody.

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR – Nevyhnutnosť na plnenie zmluvy nevyžaduje váš informovaný súhlas, ak je spracovanie skutočne nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy. **Avšak:**

1. **Telekom musí preukázať, že kontrola bonity je naozaj nevyhnutná na uzavretie zmluvy.**
2. **CRIF musí mať vlastný právny základ na poskytnutie údajov Telekomu.**
 - Aj keď Telekom tvrdí, že kontrola bonity je nevyhnutná (písm. b)), CRIF musí zabezpečiť, že poskytovanie vašich údajov Telekomu je v súlade s GDPR. Na to môže CRIF použiť:
 - **Článok 6 ods. 1 písm. a) – Súhlas:** V takom prípade by vás musel CRIF požiadať o informovaný súhlas.
 - **Článok 6 ods. 1 písm. f) – Oprávnený záujem:** CRIF by mohol tvrdiť, že má oprávnený záujem na poskytnutie údajov Telekomu, ale tento záujem nesmie prevýšiť vaše základné práva a slobody.

Kombinácia článkov b) a f):

- Telekom môže tvrdiť, že kontrola bonity je nevyhnutná na plnenie zmluvy (písm. b)), ale na to, aby získal vaše údaje od CRIF, by CRIF musel:
 - Získať váš **súhlas** (písm. a)),
 - alebo
 - Opierať sa o svoj vlastný **oprávnený záujem** (písm. f)).

Sú tu ale 3 problémy:

1. **Chýbajúci informovaný súhlas:**
 - Ak CRIF neposkytol jasné a zrozumiteľné informácie o tom, prečo spracúva a poskytuje vaše údaje, porušuje GDPR (články 12–14).
 - Ak som súhlas na poskytnutie údajov Telekomu nedal, CRIF musí mať iný silný právny základ.
 - Telekom by musel preukázať, že bez kontroly bonity by nebolo možné uzavrieť zmluvu, čo je v tomto prípade nepravdivé.
 - Telekom si nesmie naivne namýšľať, že kontrolou bonity sa chce chrániť pred nadmernými pohľadávkami, keď mňa aplikovaním nezákonnej bonity a odoprením internetu za 5 rokov zadĺži o 4 380€.

2. Kontrola bonity

- Telekom môže použiť písm. b) na získanie údajov len vtedy, ak by kontrola bonity bola **preukázateľne nevyhnutná** na uzavretie zmluvy. To ale neoslobodzuje CRIF od povinnosti preukázať, že má vlastný právny základ na spracovanie, uchovávanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane.
- Ak CRIF nemá súhlas ani oprávnený záujem, jeho konanie je nezákonné.

3. Porušenie zásad článku 5 GDPR:

- **Zákonnosť:** Spracovanie bez právneho základu.
- **Transparentnosť:** Neinformovanie o spracovaní.
- **Minimalizácia údajov:** Kontrola bonity ako nadmerné spracovanie údajov.

A je vymaľované!!!

Dôležité pre rozhodovanie súdu:

- Nekonzistentnosť právnych základov (CRIF vs Telekom a Schufa vs Telekom), menia argumentáciu medzi písm. f) a b).
- Chcem zdôrazniť, že kontrola bonity:
 - Nie je zákonnou povinnosťou.
 - Nie je nevyhnutná na plnenie zmluvy.
- Chcem upozorniť súd na:
 - porušenie povinnosti žalovaných strán informovania a transparentnosti podľa GDPR.
 - odmietnutie žiadosti na pripojenie k internetu **disproporčne zasahuje do mojich základných práv**, najmä práva na prístup k internetu a prístup k informáciám a sociálnej inklúzii.

Povinnosť informovať (článok 14 GDPR):

CRIF má povinnosť vás informovať o:

- Účele spracovania údajov.
- Právnom základe spracovania.
- Komu budú údaje poskytnuté (v tomto prípade Telekom).

Ak vás CRIF neinformoval **pred spracovaním**, ide o porušenie GDPR.

Informovaný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR):

- Ak CRIF spracúva vaše údaje na účely, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo nespádajú pod oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f)), musí získať váš **informovaný súhlas**.
- Súhlas musí byť jasný, dobrovoľný a poskytnutý **vopred**. Ak taký súhlas neexistuje, spracovanie a poskytnutie údajov tretej strane (Telekomu) je nezákonné.

Moje argumenty pre súd:

1. Požiadavka na dôkaz o informovaní:

- Žiadam súd, aby zaviazal CRIF GmbH súdnym príkazom, aby predložil dôkazy, že ma informoval v súlade s článkom 14 GDPR pred spracovaním mojich osobných údajov za účelom poskytnutia mojich údajov Telekomu.
- Dôkazy môžu zahŕňať kópiu informácií, ktoré mi mali byť doručené (napr. oznámenie o spracovaní údajov).

2. Požiadavka na dôkaz o súhlase:

- Žiadam súd, aby CRIF dokázal, že som mu poskytol **informovaný súhlas** na poskytnutie mojich osobných údajov Telekomu.
- Bez tohto súhlasu je poskytovanie údajov tretej strane nelegitímne, ak CRIF nemá iný právny základ (napr. oprávnený záujem, ktorý tiež musia preukázať).

3. Porušenie GDPR:

- Ak CRIF nedokáže predložiť tieto dôkazy, porušili články 5, 12–14 GDPR a článok 6 ods. 1 GDPR, čo robí spracovanie nezákonným.

Navrhujem súdu:

„Aby súd nariadil spoločnosti CRIF predložiť dôkaz o tom, že ma informovala o spracovaní mojich osobných údajov ešte pred ich spracovaním a že získala môj informovaný súhlas na ich poskytnutie spoločnosti Telekom Deutschland GmbH ešte pred ich odovzdaním Telekomu. Bez týchto dôkazov nemožno považovať spracovanie za zákonné.“

Podľa **GDPR** je uchovávanie osobných údajov striktne viazané na zásadu **obmedzenia uchovávania** (článok 5 ods. 1 písm. e)), ktorá stanovuje, že osobné údaje môžu byť uchovávané iba po dobu, ktorá je **nevyhnutná na účely, na ktoré sa spracúvajú**.

Prečo je uchovávanie po dobu 5 rokov problematické:

1. Obmedzenie uchovávania:

- Obdobie 5 rokov na uchovávanie údajov sa považuje za neprimerané, ak neexistuje zákonný dôvod na ich držanie.

2. Súhlas alebo informovanie:

- Ak ste neboli informovaný o tom, že vaše údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov, ide o porušenie GDPR, konkrétne článku 13 alebo 14.
- Ak sú údaje uchovávané bez vášho súhlasu alebo bez jasného právneho základu, je to v rozpore so zásadami GDPR.

3. Obdobie uchovávania:

- V praxi GDPR neustanovuje pevné časové limity (napr. 1 mesiac). Záleží na tom, či je uchovávanie údajov **nevyhnutné a primerané** účelu.
- CRIF a Schufa musia byť schopní preukázať, že toto uchovávanie bolo skutočne nevyhnutné.

Moja situácia:

- Oni musia odstrániť a vymazať moje údaje okamžite, nakoľko neexistuje u CRIF a ani u Schufu žiaden silný právny základ na ich uchovávanie a ani získavanie, z toho dôvodu, že nezískali môj informovaný súhlas na ich spracovanie a ani na poskytovanie tretím stranám ako je Telekom či O₂ Telefónica a nedisponujú žiadnym relevantným právnym základom.
- Ak CRIF alebo Schufa nemajú silný právny základ na uchovávanie mojich údajov (napr. oprávnený záujem alebo zákonnú povinnosť), musia moje údaje okamžite vymazať a musia mi to písomne potvrdiť, že boli vymazané.

Chýbajúci informovaný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR):

- Ak CRIF ani Schufa nemajú váš **informovaný súhlas**, nemajú oprávnenie:
 - Spracúvať vaše údaje.
 - Uchovávať ich.
 - Poskytovať ich tretím stranám (napr. Telekomu alebo O2 Telefónica).
- Súhlas musí byť **dobrovoľný, výslovný a informovaný**. Bez neho je spracovanie nezákonné.

Zásada zákonnosti (článok 5 ods. 1 písm. a) GDPR):

- Ak neexistuje jasný právny základ (napr. súhlas alebo zákonná povinnosť), spracovanie je nezákonné.

Zásada transparentnosti (článok 12 – 14 GDPR):

- CRIF ani Schufa ma neinformovali:
 - O dôvode uchovávaní mojich údajov.
 - O čase, po ktorý budú moje údaje uchovávané.
 - O možnosti ich poskytnutia tretím stranám.
 - Toto je porušenie GDPR, ktoré robí spracovanie mojich údajov nelegitímny.
 - **Ak neexistuje žiadny silný právny základ, moje údaje musia byť okamžite a bezodkladne vymazané.**
 - Bez môjho súhlasu nemajú CRIF ani Schufa oprávnenie spracúvať ani poskytovať moje údaje ďalším stranám, ako je Telekom alebo O₂ Telefónica.
-

Návrh riešenia:

1. Žiadosť o právny poriadok:

- „Žiadam **Oberlandesgericht München**, aby zaviazal CRIF a Schufu poskytnúť detailné informácie o právnom základe, na základe ktorého uchovávajú moje údaje po dobu 5 rokov, vrátane informácií o dátume zhromaždenia údajov, účele spracovania a všetkých subjektoch, ktorým boli údaje sprístupnené.
- Požadovať informáciu, na aký účel ich stále nezákonne držia a bez môjho súhlasu.
- Kedy boli údaje zhromaždené.
- Kedy bol naplnený účel ich spracovania.
- Kto ďalší mal k údajom prístup.
- Žiadam, aby bolo vysvetlené, prečo nebol získaný môj informovaný súhlas spoločnosťou CRIF od mojej osoby.
- Požadujem o potvrdenie vymazania údajov a doloženie tejto skutočnosti.
- Požadujem, aby CRIF a Schufa poskytli dôkaz o tom, že všetky moje osobné údaje boli vymazané, a to vrátane údajov poskytnutých tretím stranám.

2. Návrh na vymazanie údajov:

- Keďže neexistuje dôkaz o zákonom dôvode uchovávaní mojich osobných údajov, žiadam o ich vymazanie podľa článku 17 GDPR (právo na vymazanie údajov).

3. Porušenie GDPR:

- Ak nedisponujú silným právnym základom na uchovávanie údajov 5 rokov, tak toto uchovávanie je v rozpore so zásadou obmedzenia uchovávaní a je porušením GDPR.
- CRIF ani Schufa nemajú oprávnenie uchovávať moje osobné údaje bez jasného a silného právneho základu a bez toho aby ma informovali a získali môj súhlas.
- Ich záujem uchovávať údaje nemôže prevýšiť **moje základné právo** na ochranu osobných údajov.
- Ak neexistuje dostatočne silný právny základ na uchovávanie, spracovanie a poskytovanie údajov, musia byť tieto praktiky okamžite zastavené a moje údaje vymazané. Požadujem, aby žalované strany začali dodržiavať zákon s okamžitou platnosťou.
- Keďže neexistuje dôkaz o tom, že som poskytol informovaný súhlas na uchovávanie, spracovanie a poskytovanie mojich údajov tretím stranám, uchovávanie týchto údajov považujem za nezákonné.
- Ak boli moje údaje poskytnuté tretím stranám bez môjho súhlasu, požadujem, aby tieto subjekty okamžite zastavili ich používanie a vymazali všetky moje osobné údaje vrátane kópií.
- Ani CRIF, ani Schufa nepreukázali, že ich oprávnený záujem uchovávať moje údaje prevyšuje moje základné práva a slobody podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Vysvetlenie kľúčových pojmov a dojmov:

1. **Ak ste agentúre CRIF neudelili informovaný súhlas**, nemôže CRIF použiť článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR ako právny základ na spracovanie a uchovávanie vašich údajov.
2. **Ak vás CRIF neinformoval o spracovaní vašich údajov**, ide o porušenie GDPR, konkrétne článkov 12 – 14, ktoré upravujú povinnosť transparentnosti a informovania dotknutej osoby.
3. **Telekom môže tvrdiť, že kontrola bonity je nevyhnutná na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ale na získanie mojich údajov od CRIF by CRIF musel mať samostatný právny základ.** Tento základ by mohol byť:
 - Môj informovaný súhlas (ktorý som ale neposkytol).

- Oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), avšak tento záujem nesmie prevýšiť moje základné práva a slobody.
- 4. **Ak CRIF uchovával vaše údaje po dobu 5 rokov bez riadneho právneho základu**, ide o porušenie zásady minimalizácie uchovávaní údajov podľa GDPR (článok 5 ods. 1 písm. e)).
- 5. **Ak Telekom na základe údajov od CRIF odmietol poskytovať služby, pričom CRIF nemal platný právny základ na ich poskytnutie, Telekom sa stal spolupáchateľom porušenia GDPR.**

Na základe uvedených skutočností je jasné, že Telekom sa nemôže oprávnene odvolávať na CRIF, ak CRIF nemal právny základ na spracovanie mojich údajov. Ak ste neboli informovaní a nedali ste súhlas, spracovanie vašich údajov je nezákonné.

CRIF nemôže použiť článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR („nevyhnutné na plnenie zmluvy“) ako právny základ na spracovanie mojich údajov, pretože nie je účastníkom žiadnej zmluvy so mnou.

Vysvetlenie:

- **Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR** umožňuje spracovanie osobných údajov **iba vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej by som bol zmluvnou stranou.**
- **CRIF nie je zmluvnou stranou môjho vzťahu s Telekomom**, takže nemôže tvrdiť, že spracovanie mojich údajov je „nevyhnutné na plnenie zmluvy“.
- **CRIF by musel mať iný právny základ**, napríklad môj **informovaný súhlas** (ktorý som ale CRIF-u neposkytol) alebo oprávnený záujem (ktorý musí byť odôvodnený a vyvážený voči mojím právam).

Záver: Ak CRIF nemá právny základ na spracovanie mojich osobných údajov, **Telekom ich nemôže oprávnene použiť ako dôvod na odmietnutie služby**. Toto je jasné porušenie **GDPR** a moja sťažnosť je právne opodstatnená.

Záver:

Uchovávanie údajov po dobu 5 rokov bez môjho súhlasu alebo bez ich silného právneho základu je nezákonné. CRIF ani Schufa nemajú automatické oprávnenie držať moje údaje po neobmedzenú dobu bez silného právneho základu, a ja mám právo tieto praktiky napadnúť.

Moje údaje musia byť vymazané, ak neexistuje jasný a silný právny základ. Ani CRIF, ani Schufa nemajú oprávnenie uchovávať moje údaje po takto dlhú dobu bez môjho súhlasu a už vôbec nie ich poskytovať tretím stranám. Moja pozícia je právne správna, a preto požadujem od žalovaných strán vrátane CRIF, aby s okamžitou platnosťou začali

dodržiavať zákon a pravidlá GDPR!

Žiadam súd, aby tento prípad dôsledne preskúmal a zabezpečil nápravu tohto nezákonného správania.

„Okrem toho, v prílohe tohto dokumentu na stranách 37-38 (originál DE) , 39-40 (anglická verzia), 41-42 (SK) nájdete stanovisko Európskej komisie, ktoré je totožné s mojím právnym stanoviskom. Toto ďalej potvrdzuje platnosť a legitímnosť mojich tvrdení a zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitých nápravných opatrení.“

S úctou,

V Kumhausene dňa 26.2025

Peter Ferenc

